Relatório de Assinatura Petronect

Título do arquivo original	Identificação
ICJ 5900.0124354.23.2	*100114373*

Participantes do Processo

Nome	***Função***	***Status***	***Data da assinatura***
PRISCILA AKEMY KAJIYA	*Signatário*	*Assinado*	*23.06.2023 - 18:02:15*
TOMAS COPETTI CALLAI	*Signatário*	*Assinado*	*22.06.2023 - 08:08:02*
DARIO GOMES COELHO	*Signatário*	*Assinado*	*21.06.2023 - 20:34:14*
KAREN BISKER VALLE DOS SANTOS	*Signatário*	*Assinado*	*26.06.2023 - 11:48:51*
ARMANDO CARLOS CARDOSO JULIANI	*Signatário*	*Assinado*	*23.06.2023 - 16:26:29*

Informações adicionais

Consulta realizada em 26/06/23 às 14:32:51 horário de Brasília.

Nome do arquivo do documento original:

ICJ 59000124354232.PDF

Hash do documento:

[SHA-256]:A4E3FDAACF9E38D62FE10F23D5E1051629DEDFF42CF41A875328CD33113E03C7

[SHA-512]:EB67169276FBDBE591E47F08824D88F386AA8A5229B4DDA553670D9D0FDB1390317D8027EF1C95D56ACDE2D2BBCAA8F72D4870660397F428D6EDDC8378DE835C

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponilibilizado pela Petronect.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS E INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA., PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA TURBINA SIEMENS MODELO SGT A05 - SN ASP 2388 E ESN 180023

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro – RJ, tendo como estabelecimento(s) tomador(es) a Base Imboassica - Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Imboassica, Macaé - RJ, CEP 27937-030 CNPJ 33.000.167/1055-58, doravante denominada PETROBRAS, neste ato representada por Tomas Copetti Callai, Gerente Setorial de Manutenção de Turbomaquinas, e **INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA.**, com sede na Av Lauro Roberto Vasconcelos Fonseca Filho, 111,Galpão Parte B – Vale Encantado, Macaé - RJ, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 20.799.691/0001-42, tendo como prestador dos serviços a filial com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 20.799.691/0002-23, situada à Av Lauro Roberto Vasconcelos Fonseca Filho, 111,Galpão Parte B – Vale Encantado, Macaé - RJ, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por: Armando Carlos Cardoso Juliani, Diretor Executivo e Karen Bisker Valle dos Santos, Gerente Financeira, celebram o presente Contrato, vinculando-se as partes ao termo de contratação direta nº 7004012148 e à proposta da CONTRATADA e sujeitando-se às seguintes Cláusulas e condições:

São sócios da CONTRATADA: SIEMENS GAS AND POWER GMBH & CO. KG. e SIEMENS ENERGY B.V.

PÚBLICA

ÍNDICE

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 3
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 3
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS 12
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 14
CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS E VALOR 14
CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO 15
CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 18
CLÁUSULA OITAVA – MULTAS CONTRATUAIS 19
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 22
CLÁUSULA DÉCIMA – ACEITAÇÃO 23
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 24
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO 26
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS 27
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SIGILO 28
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – MEDIÇÃO 30
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 31
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES 31
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – SEGUROS 33
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO 34
CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS 34
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CONFORMIDADE 35
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DECLARAÇÕES DAS PARTES 38
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 39
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – PROGRAMAS DE ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 40
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 41
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO 41
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL 42

PÚBLICA

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente Contrato tem por objeto a prestação dos serviços de manutenção na turbina Siemens SGT A05 - ASP 2388 e ESN 180023, com fornecimento de peças e partes, por preço unitário, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no Anexo nº 1 - Especificação dos Serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 – Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação, de qualificação e da proposta, exigidas quando da contratação e a regularidade perante a Justiça do Trabalho, periodicamente comprovada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – ou Positiva com Efeitos de Negativa, bem como a regularidade perante a Seguridade Social, periodicamente comprovada pela Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND ou CPEND/CPEN).

2.1.1 – Respeitar e cumprir as Normas Administrativas Internas em vigor na PETROBRAS que tenham sido previamente informadas através de notificação por escrito pela fiscalização da PETROBRAS.

2.1.2 – Garantir que nenhum empregado de seu quadro, por ação ou omissão, oculte, participe da ocultação ou tolere que seja ocultado acidente de trabalho ocorrido em decorrência da execução deste Contrato.

2.1.3 – Emitir Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e prazos legais, em caso de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados que laborem nas instalações da PETROBRAS.

2.1.4 – Informar à PETROBRAS, imediatamente após tomar conhecimento, qualquer acidente de trabalho com seus empregados ou com empregados de suas subcontratadas ou cessionárias, que laborem nas instalações da PETROBRAS.

2.1.4.1 – A PETROBRAS se reserva o direito de fiscalizar o cumprimento da obrigação prevista no item 2.1.3, podendo exigir da CONTRATADA a comprovação de que emitiu a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, nas condições e nos prazos legais.

2.1.5 – Facilitar e não obstar a ação de fiscalização pela PETROBRAS quanto ao cumprimento das obrigações previstas nos itens 2.1.3 e 2.1.4, podendo ser-lhe exigida a comprovação de que ela, sua subcontratada ou cessionária emitiram a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e nos prazos legais.

2.1.6 – Apresentar, antes da emissão do Relatório de Medição (RM) referente à última medição, exclusivamente em relação aos seus empregados alocados na execução deste Contrato, se houver, os comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.

PÚBLICA

2.1.7 – Os itens 2.1.1 a 2.1.6 são aplicáveis exclusivamente à(s) CONTRATADA(S), quando prestando serviços dentro das instalações da PETROBRAS.

2.1.8 – Garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoalmente e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.

2.1.9 - No caso de aquisição de bens no exterior, para revenda à PETROBRAS, caberá à CONTRATADA realizar a operação de importação com recursos próprios, seguindo as determinações da Receita Federal do Brasil, responsabilizando-se inteiramente pelos aspectos comerciais atinentes à operação, pela remessa ao exterior de valores, pelo despacho aduaneiro de importação do bem e por todos os custos incorridos na operação, inclusive tributários, caso incidentes.

2.1.9.1 - As multas, sobrestadias, armazenagens extras ou autuações por inobservância dos procedimentos acordados ou legalmente previstos, correrão por conta da CONTRATADA.

2.2 – Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:

2.2.1 – Executar os serviços ora contratados, de acordo com o Anexo nº 1 deste Contrato, nos prazos e condições aqui estabelecidos.

2.2.2 – Facilitar a ação da Fiscalização, prevista na CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação, desde que estes sejam necessários à operação e manutenção do escopo do Contrato, e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.

2.2.3 – Manter representante específico e devidamente credenciado para responder pela direção dos serviços perante a PETROBRAS.

2.2.3.1 – O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser aquele indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita, formalmente, à aprovação da PETROBRAS.

2.2.4 – Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir no total ou em parte, às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo aquele já registrado em Relatório de Medição.

2.2.4.1 – Caso, para o atendimento do item 2.2.4 acima, seja necessária a remoção de bens ou materiais associados ao serviço contratado, a CONTRATADA deverá fazê-lo no local em que o bem ou material tiver sido disponibilizado à PETROBRAS, conforme estabelecido no Contrato.

PÚBLICA

2.2.4.2 - Deixando a CONTRATADA de atender ao item 2.2.4, após notificar previamente e por escrito, concendendo prazo para correção pela CONTRATADA, a PETROBRAS poderá contratar terceiro para executar o serviço, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo ressarcimento à PETROBRAS do valor pago ao terceiro contratado, observada a CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES.

2.2.4.3 – Garantir os serviços realizados conforme definido no Anexo 1 – Especificação de Serviços.

2.2.5 – Cumprir os preceitos legais e as decisões das autoridades constituídas, sendo a única responsável por sua inobservância.

2.2.6 – Responder por qualquer dano ou prejuízo diretos causado à PETROBRAS ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, na medida do seu dolo ou culpa, observado o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

2.2.7 – Obter as licenças, autorizações, certidões e/ou outros instrumentos previstos na legislação, de sua responsabilidade, necessários à execução dos serviços.

2.2.8 – Preservar e manter a PETROBRAS a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de ação ou omissão sua ou de suas subcontratadas, na medida do seu dolo ou culpa.

2.3 – Quanto ao pessoal:

2.3.1 – Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra, necessárias à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva responsável, responsabilizando-se, ainda, pelo bom comportamento e eficiência de seus empregados e subcontratados.

2.3.2 – Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República, nem utilizar mão de obra em condição análoga à de escravo, bem como, fazer constar cláusula específica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de multa ou rescisão deste Contrato, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis.

2.3.3 – Declarar por escrito, sempre que solicitado através de notificação com prazo, pela PETROBRAS, que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item 2.3.2.

2.3.4 – Apresentar à Fiscalização relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços nas instalações da Petrobras, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida nessa relação.

2.3.5 – Providenciar, sem ônus para a PETROBRAS, o afastamento imediato de qualquer empregado seu, cuja conduta, no local da prestação dos serviços, seja incompatível com o ambiente de trabalho, desde que previamente justificado através de notificação.

PÚBLICA

2.3.6 – A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, sob pena de retenção do Relatório de Medição, a documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, relativos a seus empregados alocados em instalações da PETROBRAS para a execução deste Contrato, indicados na forma do item 2.3.3, sem prejuízo do previsto no item 2.3.7 abaixo.

2.3.6.1 – A comprovação de que trata o item 2.3.6 deverá incluir as seguintes informações:

a) pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário, no que for cabível;

b) concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

c) concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

d) depósitos do FGTS; e

e) pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de envio das informações.

2.3.6.2 - Caso a CONTRATADA não honre com o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e para com o FGTS concernentes a este Contrato de que trata o item 2.3.6.1, na forma do item 2.3.6, a PETROBRAS, mediante notificação prévia por escrito à CONTRATADA, poderá efetuar o seu pagamento direto aos empregados da CONTRATADA, liberando o Relatório de Medição e deduzindo o valor pago das respectivas faturas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

2.3.7 – Fornecer, até o quinto dia útil posterior à data legalmente estipulada para os recolhimentos previdenciários, sob pena de ser retido o Relatório de Medição – RM:

2.3.7.1 – Cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa ou CRF – Comprovante de Regularidade do FGTS, referente a este Contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente. Adicionalmente, fornecer semestralmente, certidões negativas ou equivalentes, referentes ao FGTS.

2.3.7.1.1 - Para as empresas sujeitas à utilização do eSocial, manter atualizada, junto à PETROBRAS, Certidão válida Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND ou CPEND/CPEN) para fins de comprovação de regularidade com as contribuições previdenciárias.

2.3.7.2 – Cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social quitada com o valor indicado no relatório da GFIP e cópia autenticada do DARF das empresas sujeitas à CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.

2.3.7.2.1 – Para as empresas sujeitas à utilização do eSocial e da EFD-Reinf, cópia autenticada do DARF quitado com a composição do documento de arrecadação gerado por meio do sistema DCTFWeb.

PÚBLICA

2.3.7.2.2 – Caso o pagamento tenha sido feito pela internet, deverá ser apresentado o comprovante de pagamento, acompanhado da GPS e/ou DARF.

2.3.7.3 – Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados nos itens 2.3.7.1, 2.3.7.1.1, 2.3.7.2 e subitens, quando da emissão do Relatório de Medição – RM do primeiro evento de pagamento, se não transcorrido o prazo de competência para recolhimento das verbas devidas à Receita Federal do Brasil (RFB), devendo ser entregues os documentos na medição seguinte.

2.3.7.4 – As partes declaram, para fins de atendimento da legislação previdenciária, não existir, no âmbito deste Contrato, empregado sujeito a atividades em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2.3.7.5 – Encerrado o contrato, para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a Contratada deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias os documentos mencionados nos itens 2.3.7.1, 2.3.7.1.1, 2.3.7.2 e subitens referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.

2.3.8 – Responsabilizar-se por todas e quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e de FGTS, oriundas da execução do objeto contratual, arcando com todos os custos e despesas relativos aos processos administrativos, judiciais e arbitrais, em qualquer instância ou tribunal, que venham a ser ajuizadas em face da PETROBRAS, assumindo, em juízo ou fora dele, toda a responsabilidade relacionada a estas obrigações, resguardando os interesses da PETROBRAS, prestando, inclusive, as garantias necessárias a sua desoneração.

2.3.8.1 – O disposto no item 2.3.8 não exime a CONTRATADA de restituir à PETROBRAS o valor que lhe for imputado em condenação, proferida pelo Poder Judiciário, por Juízo Arbitral ou outras instâncias competentes, a título de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e dos depósitos de FGTS referentes aos empregados da CONTRATADA. O referido valor será acrescido de todos os acessórios, tais como despesas processuais, honorários advocatícios estipulados nas decisões judiciais, despesas extrajudiciais, correção monetária e juros.

2.3.9 - Informar seus empregados, alocados na execução deste Contrato, caso os seus dados pessoais sejam tratados no âmbito deste Contrato, sobre:

a) o fato de que seus dados pessoais serão tratados no âmbito deste Contrato;

b) se seus dados pessoais serão compartilhados com a PETROBRAS;

2.4 – Quanto a materiais, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações:

2.4.1 – Disponibilizar os materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas, necessários à execução de todos os serviços, conforme definido no Anexo nº 1 deste Contrato.

2.4.2 – Responsabilizar-se pela correta utilização, guarda e conservação dos materiais, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações disponibilizados pela PETROBRAS bem como ressarcir extravios, danos ou depreciações não relacionadas com a execução do presente Contrato.

PÚBLICA

2.4.3 – Retirar seus materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas, às suas expensas, após o término dos serviços ou rescisão deste Contrato, ou ainda aqueles que tenham sido recusados, no prazo fixado pela Fiscalização, findo o qual a PETROBRAS fica com o direito de promover sua retirada, como lhe convier, depositando-os em mãos de terceiros e debitando as respectivas despesas à CONTRATADA.

2.4.4 – Carregar, transportar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas necessários à execução do presente Contrato, conforme definido no Anexo nº 1 deste Contrato.

2.5 – N.A.

2.6 – Quanto à comunicação de sinistros ou eventos danosos ao meio ambiente, a terceiros ou a seus empregados, que repercutam na imagem da PETROBRAS, oriundos das atividades objeto deste Contrato:

2.6.1 – Comunicar à PETROBRAS, imediatamente após tomar conhecimento, as ocorrências mencionadas no item 2.6 deste Contrato.

2.6.2 – Apresentar à PETROBRAS, antes de sua divulgação, qualquer comunicado a ser feito aos meios de comunicação, juntamente com a documentação pertinente, em até 2 (duas) horas contadas do evento.

2.6.3 – Caso o comunicado mencione direta ou indiretamente a PETROBRAS, sua divulgação dependerá de prévia anuência desta.

2.7 – Prover Plano Privado de Assistência à Saúde para todos os seus empregados ligados diretamente aos serviços objeto deste Contrato.

2.7.1 – O Plano Privado de Assistência à Saúde deve atender aos seguintes critérios:

a) Possuir número do registro da Operadora e do produto (Plano de Saúde) na Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS;

b) Regime ou tipo de contratação: Coletivo Empresarial, conforme descrito na regulamentação pela ANS;

c) Modelo de assistência: Plano referência básica para cobertura assistencial mínima, conforme definido na legislação e regulamentação pela ANS vigentes;

d) Abrangência Geográfica: a critério da Contratada, garantindo abrangência mínima no local da realização do trabalho;

2.7.2 – Divulgar o benefício e as normas que o regem a todos os seus empregados vinculados ao presente contrato.

2.7.3 – Apresentar à Fiscalização, sempre que solicitada, a comprovação da manutenção do Plano de Saúde, nos termos do item 2.7 deste Contrato.

PÚBLICA

2.8. – Quanto à Segurança da Informação da PETROBRAS:

2.8.1 – Cumprir os Procedimentos, Políticas, Diretrizes e as Normas de Segurança da Informação da PETROBRAS.

2.8.1.1 – Os Procedimentos, Políticas, Diretrizes e as Normas de Segurança da Informação da PETROBRAS estão disponíveis no Portal Petronect na Internet, no endereço www.petronect.com.br, para usuários cadastrados com chave e senha.

2.8.2 – Dar o adequado tratamento à informação recebida ou gerada, direta ou indiretamente, em razão deste Contrato, de acordo com o grau de sigilo estabelecido pela PETROBRAS.

2.8.3 – Manter o seu pessoal informado acerca dos Procedimentos, Políticas, Diretrizes e Normas de Segurança da Informação da PETROBRAS.

2.8.4 – Comunicar imediatamente à PETROBRAS possíveis casos de descumprimento de norma relativa à Segurança da Informação da PETROBRAS, mantendo a PETROBRAS informada do tratamento dado ao incidente.

2.8.5 – Para fins de Segurança da Informação, a CONTRATADA obriga-se por seus administradores, empregados, prepostos a qualquer título, sucessores e comissários, assim como por terceiros por ela contratados.

2.8.6 – Permitir que a PETROBRAS fiscalize as práticas adotadas pela CONTRATADA em relação à Segurança da Informação.

2.9 – Não fazer uso do nome PETROBRAS, da marca PETROBRAS, da expressão “a serviço da PETROBRAS” ou expressões similares ou o nome ou marca de quaisquer outros integrantes de consórcio integrado pela PETROBRAS, em especial em uniformes, veículos, ferramentas e equipamentos, de propriedade ou não da CONTRATADA, salvo quando prévia e expressamente autorizada, por escrito, pela PETROBRAS.

2.10 – A CONTRATADA não poderá manter, durante a execução do contrato, administrador ou sócio com poder de direção que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado(a) da Petrobras detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o contrato; (iii) responsável pela demanda; (iv) responsável pela contratação; (v) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação.

2.10.1 – O descumprimento da obrigação acima acarretará multa ou rescisão contratual.

2.11 – A CONTRATADA não poderá utilizar, na execução dos serviços, objeto deste Contrato, sob pena de multa ou rescisão contratual, profissional que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de empregado da Petrobras detentor(a) de função de confiança:
(i) que autorizou a contratação;
(ii) que assinou o contrato;

PÚBLICA

(iii) responsável pela demanda;
(iv) responsável pela contratação;
(v) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela demanda;
(vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação.

2.11.1 – O descumprimento da obrigação acima acarretará multa ou rescisão contratual.

2.12 – Se o valor do Contrato atingir quantia igual ou superior ao equivalente a US$1,000,000 (um milhão de dólares), a CONTRATADA se compromete a:

2.12.1 – Atender às formalidades exigidas por agentes financeiros (Agências de Crédito à Exportação e Bancos Comerciais), quando da análise de condições para concessão de financiamento à PETROBRAS, podendo esses agentes financeiros ter acesso aos dados e informações do Contrato.

2.12.2 – Apresentar à PETROBRAS a relação de insumos e itens de fornecimento importados ou planejados para serem importados ("Relação de Conteúdo Importado") para aplicação no objeto do Contrato, detalhando a descrição e o valor (ou percentual em relação ao valor global do contrato) correspondente aos bens e serviços importados.

2.12.2.1 – A Relação de Conteúdo Importado deverá ser apresentada conforme modelo do Anexo 4, contendo os insumos e itens de fornecimento importados de valores mais significativos, que representem pelo menos 90% (noventa por cento) do valor do conteúdo importado (ou a ser importado) na execução do Contrato, tal como previsto e executado até a data da apresentação.

2.12.2.2 – A primeira Relação de Conteúdo Importado deve ser entregue em até 60 dias corridos, contados da data de emissão da primeira Autorização de Serviço (AS) ou da assinatura do Contrato, quando não houver AS. A Relação de Conteúdo Importado deverá ser atualizada periodicamente a cada 06 meses e na data do término do prazo contratual.

2.12.2.3 – A Relação de Conteúdo Importado deverá ser entregue ainda que informe a inexistência de planejamento ou contratação de insumos e itens de fornecimento importados.

2.13 – Quanto aos insumos adquiridos no exterior necessários à execução das atividades contratadas:

2.13.1 - A CONTRATADA se obriga a entregar, em até 60 (sessenta) dias contados da celebração deste Contrato e quando solicitado pela PETROBRAS, a documentação, conforme discriminado no Anexo 4 deste Contrato, que comprove as obrigações assumidas pela CONTRATADA no exterior, em moeda estrangeira, referentes ao capital estrangeiro (incluindo insumos) necessárias à execução das atividades contratadas, sob pena de impossibilitar a conversão da moeda na data do fechamento da medição, sem prejuízo da aplicação da multa contratual prevista no item 8.3.5 deste Contrato.

PÚBLICA

2.13.2 - A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelas informações constantes dos documentos apresentados para atendimento da disciplina prevista no item 2.13, estando a PETROBRAS isenta de qualquer responsabilidade advinda de questionamentos direcionados ao teor desses documentos.

2.14 – Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), na hipótese de, em razão do presente Contrato, as Partes realizarem o tratamento de dados pessoais como operadora ou controladora, as Partes deverão adotar as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger tais dados pessoais de acessos não autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade em vigor, sem prejuízo do disposto nos itens 2.14 e subitens e na Cláusula Décima Quarta – Sigilo.

2.14.1 – As Partes somente poderão compartilhar com, conceder acesso a ou realizar o tratamento de dados pessoais por sistemas com empregados ou prestadores de serviços que tenham necessidade de realizar o tratamento de tais dados para as finalidades estritamente necessárias à execução do Contrato.

2.14.1.1 – As Partes são responsáveis pelo uso indevido que seus empregados ou prestadores de serviços fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

2.14.2 - As Partes não fornecerão, transferirão ou disponibilizarão dados pessoais a terceiros, a menos que com base em instruções explícitas, por escrito, da outra Parte ou por ordem de autoridade judicial, sob a condição de que, nesse último caso, informando à outra Parte prontamente após o recebimento da ordem judicial, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo na investigação em que o tratamento sigiloso tenha sido expressamente exigido pela autoridade judicial, quando a Parte estará dispensada da comunicação à outra Parte.

2.14.2.1 - As Partes informarão uma à outra todas as solicitações relacionadas aos dados pessoais que receberem diretamente do titular dos dados em razão do presente Contrato.

2.14.3 - As Partes deverão registrar as operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, bem como manter um inventário, na forma do item 2.14.3.1, disponibilizando-o para a outra Parte quando solicitado.

2.14.3.1 O inventário deve identificar e categorizar cada espécie de dado pessoal tratado, além das seguintes informações:

a) descrição do tipo de operação realizada pela Parte (se coleta, produção, recepção, transferência etc);
b) razão/necessidade para cada tipo de operação realizada;
c) fundamento legal e/ou consentimento para o tratamento;
d) tempo necessário para o tratamento e procedimento de eliminação.

PÚBLICA

2.14.4 - Caso uma das Partes considere que o tratamento de dados pessoais com base nas instruções dadas pela outra Parte viola a legislação de proteção de dados e privacidade, deverá comunicar imediatamente a outra Parte.

2.14.5 - Quaisquer incidentes de segurança, incluídos, mas não limitados aos ataques por hackers e/ou invasões de qualquer natureza e/ou vulnerabilidades técnicas que exponham ou tenham o potencial de expor o ambiente onde se encontram hospedados dados pessoais coletados ou compartilhados no âmbito deste Contrato deverão ser prontamente comunicados pela Parte afetada à outra, mesmo que se trate de meros indícios, guardando todos os registros e informando as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, bem como prestando toda a colaboração e fornecendo toda a documentação necessária a qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

2.14.6 – As Partes deverão cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base no presente Contrato imediatamente após o seu término e, a critério exclusivo da Parte que as revelou, apagar, destruir ou devolver os dados pessoais que tiver obtido.

2.14.7 – As Partes deverão permitir e adotar meios para que ambas verifiquem as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados pessoais compartilhados pela outra Parte no âmbito deste Contrato, observados os segredos comercial e industrial, assegurados por Lei. A CONTRATADA, como operadora dos dados pessoais compartilhados com e a pedido da PETROBRAS, deverá cooperar de maneira razoável com a PETROBRAS prestando o devido apoio à elaboração de relatório de impacto de proteção de dados pessoais previsto no artigo 5º, inciso XVII da Lei nº 13.709/18, caso tal relatório seja imprescindível do ponto de vista jurídico, de acordo com a Lei nº 13.709/18.

2.14.8 - O descumprimento do disposto no item 2.14 e seus subitens sujeita a Parte infratora às sanções previstas na Cláusula Décima Quarta – SIGILO.

2.15 – Nas hipóteses em que a PETROBRAS possua fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais, na forma da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18) e demais normas aplicáveis, a CONTRATADA deverá, mediante esclarecimento pela PETROBRAS sobre qual o fundamento jurídico para tratamento dos dados pessoais, disponibilizar os dados pessoais dos seus empregados e subcontratados que sejam estritamente necessários para a execução do presente Contrato, observado o disposto no item 3.14 deste Contrato

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

3.1 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços prestados efetivamente medidos e faturados dentro do prazo estabelecido no contrato.

3.2 – Fornecer as especificações, instruções e indicar as localizações necessárias para a execução completa dos serviços, consoante o Anexo nº 1 deste Contrato.

3.2.1 – Obter as Licenças de sua responsabilidade, junto às repartições competentes, necessárias à execução dos serviços contratados.

3.3 – NA

3.4 – Realizar a medição dos serviços executados, emitindo o respectivo Relatório de Medição - RM, conforme estipulado na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – MEDIÇÃO e Anexo nº 1.

3.5 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na execução dos serviços, fixando-lhe prazos razoáveis para sua correção.

3.6 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da emissão de notas de débitos e da suspensão da prestação de serviços.

3.7– Na hipótese em que for necessária a realização de tratamento de dados pessoais de titulares vinculados à CONTRATADA em razão do presente Contrato, a PETROBRAS deverá adotar medidas de segurança (técnicas, jurídicas e administrativas), aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade e privacidade em vigor, especialmente a Lei nº 13.709/18, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Quarta – Sigilo.

3.8 – Fornecer e transportar, quando for o caso, os materiais, os equipamentos e as ferramentas relacionadas no Anexo nº 1 deste Contrato.

3.9 – NA.

3.10 – Emitir a(s) Autorização(ões) de Serviço com todas as informações necessárias para sua execução.

3.11 – Responsabilizar-se pelo transporte de equipamentos e/ou materiais da PETROBRAS até as instalações da CONTRATADA e vice-versa, quando não previsto este transporte pela CONTRATADA nas especificações dos serviços.

3.12 – NA.

3.13 – NA.

3.14 – Na hipótese em que for necessária a realização de tratamento de dados pessoais de empregados e subcontratados da CONTRATADA que sejam estritamente necessários para a execução do presente Contrato, a PETROBRAS deverá adotar e fazer com que sejam adotadas todas as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade e privacidade em vigor, especialmente a Lei nº 13.709/18, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Quarta – Sigilo.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

4.1 – O prazo de vigência do presente Contrato é de 320 (trezentos e vinte) dias, contados da data de sua celebração.

4.1.1 – O prazo de execução do presente Contrato é de 320 (trezentos e vinte) dias contados a partir da emissão da Autorização de Serviços (A.S).

4.1.2 – Os prazos parciais estão definidos no Anexo n° 1 – Especificação dos Serviços.

4.2 – Será suspensa a contagem dos prazos previstos na Cláusula Quarta – PRAZO quando houver paralisação dos serviços por causas que independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, verificados e aceitos pela Fiscalização.

4.3 – O término contratual não importará na ineficácia das cláusulas de Incidências Tributárias, Resolução de disputas e lei aplicável, sigilo, conformidade e dos itens 2.3.7 e 2.3.7.1, que permanecerão vigentes pelos prazos neles estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS E VALOR

5.1 – O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 11.025.734,15 (onze milhões, vinte e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), conforme abaixo:

5.1.1 – R$ 2.389.567,44 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a parcela de serviços – Anexo 2A – PPU de Serviços;

5.1.2 – $ 1.737.799,16 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e nove dólares e 16 centavos de dólar – USD Dólar Americano) convertida na forma do item 6.2.1 abaixo, correspondente a parcela de peças e partes - Anexo 2B – PPU de Peças e Partes;

5.1.2.1 - A CONTRATADA declara que os valores de que trata o item 5.1.2 advêm de capital estrangeiro (inclusive insumos) empregados no cumprimento do objeto contratual e serão comprovados nos termos do item 2.13.1 do presente Contrato e/ou quando solicitado pela PETROBRAS ou por autoridade judicial, administrativa ou no curso de atividade de fiscalização e controle.

5.1.2.2 – Caso a CONTRATADA não realize a comprovação de que trata o item 2.13.1, a parcela em moeda estrangeira será convertida pela taxa de câmbio de venda da Moeda Estrangeira divulgada pelo Banco Central do Brasil, em seu sítio eletrônico na internet, vigente no fechamento da data de apresentação da proposta final pela CONTRATADA, aceita pela PETROBRAS.

PÚBLICA

5.1.3. A PETROBRAS se compromete a efetuar a contratação mínima de R$ 9.652.653,42 (por extenso) do total estimado do Contrato, correspondente a 100% do valor constante do Anexo 2B – PPU de Peças e Partes, e 100% do item 1.1, 30% do item 1.3 e 50% do item 1.4, constantes do Anexo 2A – PPU de Serviços.

5.2 – Os valores a serem pagos pela PETROBRAS à CONTRATADA serão aqueles que forem efetivamente executados e aceitos pela Fiscalização

5.2.1 – O consumo antecipado da verba prevista no item 5.1 não confere à CONTRATADA o direito de exigir a continuidade da relação contratual até o término do prazo de vigência do contrato, previsto no item 4.1.

5.3 – A CONTRATADA declara que nos preços propostos para a execução dos serviços, foram considerados todos os custos, insumos, despesas e demais obrigações legais para cumprir as disposições contratuais até o termo final deste Contrato, não cabendo reivindicações a título de revisão de preço, compensação ou reembolso, ressalvadas as hipóteses de reembolso previstas neste instrumento, bem como ressalvado o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

5.3.1 – Nos preços contratuais estão compreendidas todas as tarifas especificadas, preços públicos, supervisão, administração, tributos, emolumentos fiscais e todas as despesas que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, inclusive lucro, necessários à sua perfeita execução, até o término do Contrato, não cabendo, pois, quaisquer reivindicações de revisão de preços.

5.3.2 – Os custos referentes à mão-de-obra refletem os preços atualizados no mês da proposta, não cabendo qualquer reivindicação que tenha por base revisão salarial por conta de acordos, convenções ou dissídios ocorridos até o termo final do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

6.1 – Os pagamentos devidos serão efetuados pela PETROBRAS, em Reais, por meio de crédito em conta corrente, mediante qualquer meio de transferência bancária, a critério da PETROBRAS. O vencimento se dará na quinta-feira posterior ao 30º (trigésimo) dia corrido, contado da data final do período de medição, desde que a CONTRATADA efetue o protocolo completo dos documentos de cobrança (recibo, nota fiscal ou fatura que contenha indicação expressa do estabelecimento da PETROBRAS tomador dos serviços indispensáveis à regularidade do pagamento, no local e na forma indicados pela PETROBRAS.

6.1.1 – A apresentação dos documentos de cobrança para a PETROBRAS (protocolo) deve ser realizada até o 4º (quarto) dia do mês seguinte ao período de medição.

6.1.2 – Quando a data de vencimento coincidir com feriado bancário na cidade do Rio de Janeiro-RJ o pagamento se dará no primeiro dia útil posterior.

PÚBLICA

6.1.3 - Caso a CONTRATADA necessite alterar sua conta única cadastrada na PETROBRAS, deverá solicitar tal alteração através de canal eletrônico disponibilizado pela PETROBRAS ou, em caso de indisponibilidade do canal eletrônico, emitir comunicação formal à PETROBRAS com prazo de 30 dias de antecedência em relação ao primeiro pagamento a ser efetuado nessa nova conta única.

6.1.4 – Os documentos de cobrança deverão ser emitidos sem rasuras, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- CNPJ da Contratada conforme estabelecimento(s) indicado(s) no contrato;
- Local e data de sua emissão e número do documento de cobrança;
- O número do contrato (ICJ);
- O número do Relatório de Medição e período de medição, quando aplicável;
- Valor bruto do documento de cobrança, numericamente e por extenso.
- O(s) item(itens) da legislação tributária do município competente correspondente ao item da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 indicado(s) na Planilha de Preços – Anexo nº 2;
- Outras informações conforme exigência imposta pela legislação competente.

6.2 - Os pagamentos devidos por força deste Contrato serão efetuados em moeda corrente nacional, sendo a parcela em moeda estrangeira convertida conforme regras abaixo:

6.2.1 - A parcela de que trata o item 5.1.2 será convertida pela taxa de câmbio de venda da Moeda Estrangeira divulgada pelo Banco Central do Brasil, em seu sítio eletrônico na internet, vigente no fechamento do último dia do período de medição, ressalvado o disposto no item 5.1.2.2.

6.2.2 - No caso de dia não útil no fechamento do último dia do período de medição, a taxa de câmbio de venda da Moeda Estrangeira utilizada será a definida para o dia útil imediatamente anterior.

6.2.3 - As Partes renunciam expressamente ao direito de pleitear eventuais diferenças de preços ocasionadas em função do interregno entre a cotação das moedas utilizadas na data de medição até o efetivo pagamento pela PETROBRAS, devendo cada uma arcar com os riscos da variação de câmbio, relativa à parcela em moeda estrangeira convertida.

6.3 – A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto no item 6.1.1 ou 6.10.1 ou em desconformidade com as demais disposições desta cláusula poderá implicar em sua rejeição.

6.3.1 – Se a Contratada emitir, para fins de cobrança, documento fiscal em desacordo com a legislação tributária municipal, bem como em desacordo com o disposto nesse Contrato, incidirá o item 6.3 e a Contratada deverá proceder com as ações administrativas junto ao Fisco Municipal para o cancelamento do documento desconforme, nos termos da legislação incidente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Nesta hipótese a Contratada se submeterá à multa prevista no item 8.6.5 da CLÁUSULA OITAVA – MULTAS CONTRATUAIS.

6.4 – Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição.

6.5 – Não há remuneração pelo transcurso de prazo necessário ao pagamento das faturas

6.6 - NA.

6.7 - NA

6.8 – Fica assegurado à PETROBRAS o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com a PETROBRAS comunicando-lhe, em qualquer hipótese, a decisão, com antecedência de cinco dias úteis, por escrito, importâncias correspondentes a:

6.8.1 – Todos os débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie e os decorrentes de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários;

6.8.2 – Despesas relativas à correção de falhas;

6.8.3 – Insumos de sua responsabilidade não fornecidos;

6.8.4 – Utilização de materiais ou equipamentos da PETROBRAS cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA.

6.8.5 – Valores relativos ao cumprimento, pela PETROBRAS, de qualquer ordem de bloqueio judicial ou administrativo referente a obrigações e/ou débitos da CONTRATADA, reajustados com base na taxa SELIC, considerando o período compreendido entre a data do desembolso efetuado pela PETROBRAS e a data em que ocorrer a compensação resultante da dedução.

6.8.6 - Pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.
6.9 – Caso a PETROBRAS realize deduções nos pagamentos à CONTRATADA que, posteriormente, verifiquem-se incorretas ou em desacordo com o determinado neste Contrato, os valores incorretamente deduzidos deverão ser devolvidos 30 dias a partir do dia da notificação enviada pela CONTRATADA e do reconhecimento por parte da PETROBRAS:

6.9.1 – Parcela em moeda nacional: exclusivamente com base na Taxa SELIC, considerando o período compreendido entre o dia da dedução realizada e o dia do aceite, pela CONTRATADA, dos valores a serem devolvidos;

6.9.2 – Parcela em moeda estrangeira: exclusivamente com base na Taxa LIBOR USD (Dólar Americano) de 6 meses, publicada pela British Bankers Association, ou outro índice que venha a ser adotado em sua substituição caso ocorra sua descontinuidade, considerando o período compreendido entre o dia da dedução realizada e o dia do aceite, pela CONTRATADA, dos valores a serem devolvidos

PÚBLICA

6.10 - Eventuais pagamentos efetuados a maior ou a menor pela PETROBRAS serão, respectivamente, devolvidos pela CONTRATADA em 30 dias após notificação emitida pela PETROBRAS ou pagos pela PETROBRAS em 30 dias após notificação emitida pela CONTRATADA e aceita pela PETROBRAS.

6.11 – Para itens de fornecimento de bens:

6.11.1 - Os pagamentos devidos serão efetuados pela PETROBRAS, em Reais, por meio de boleto de cobrança registrado por instituição bancária (modalidade de cobrança registrada com vencimento e valor destravados). O pagamento do valor devido, com todos os tributos e frete (quando for o caso), serão efetuados pela PETROBRAS, em Reais, 30 dias corridos da data de protocolo de entrega de toda a documentação de cobrança referente à entrega do bem / item, no local indicado em cada pedido de compra com referência a contrato e atendidas as condições estabelecidas neste instrumento contratual.

6.11.1.1 - Para a cobrança referente aos itens de fornecimento de bens a CONTRATADA deverá emitir Nota fiscal eletrônica (NF-e) e o respectivo arquivo digital ("xml"), nos termos da legislação vigente, notas técnicas aplicáveis a NF-e, dos comunicados emitidos pela PETROBRAS a CONTRATADA, correspondendo a um único e exclusivo Pedido de Compras e estar em plena conformidade com o Instrumento Contratual. A CONTRATADA deverá sempre providenciar, antes da circulação da mercadoria, a regularização de qualquer informação com a emissão de uma nova NF-e. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá obrigatoriamente ser encaminhada, no formato de arquivo tipo .xml, para a PETROBRAS, sob pena de adiamento do pagamento por período idêntico ao do atraso na entrega dos arquivos referentes a esses documentos. A CONTRATADA deverá consultar a PETROBRAS ou acessar o Portal de Compras da PETROBRAS na internet (www.petronect.com.br) para obter informações sobre como proceder ao envio desses arquivos.

6.11.1.2 - As notas fiscais deverão conter o código fiscal do material (NBM e/ou NCM).

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7.1 – Os preços contratuais são fixos e irreajustáveis.

7.1.1 – Caso, na vigência do contrato decorra, mais de um ano da data da proposta, ou o prazo contratual seja estendido para mais de um ano, os preços serão reajustados de acordo com a seguinte fórmula:

$$PRR\$ = P0R\$ [1,0 [IPCAt/ IPCA0]]$$

Especificação:

$PR_{R\$}$ = Preço contratual reajustado, em Reais;

$P_{0R\$}$ = Preço contratual inicial, vigente no mês de apresentação da Proposta, em Reais;

PÚBLICA

$IPCA_t$ e $IPCA_0$= Valor definitivo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (código de uso Interno PETROBRAS A1004963), referente a dois meses anteriores ao mês em que for devido o reajustamento e a dois meses anteriores ao mês da apresentação da última proposta da CONTRATADA, respectivamente.

7.1.2 – A parcela atrelada ao Dólar Americano (USD) elencada no item 5.1.2 será fixa e irreajustável durante todo o período contratual, sendo pago em moeda convertida na forma do item 6.2.1.

7.1.2.1 – Caso a CONTRATADA não cumpra o previsto no item 2.13, o valor devido será reajustado na forma do item 7.1 após realizada a conversão de que trata o item 5.1.2.2, respeitada a periodicidade prevista no item 7.1

7.2 – A PETROBRAS realizará o cálculo dos reajustamentos, expressando o seu resultado no Relatório de Medição (RM) ou em documento equivalente, para fins de cobrança

7.3 – Havendo atraso na divulgação dos índices, será (ão) utilizado(s), a título provisório, o(s) fator(es) de reajustamento calculado(s) até o mês anterior, sendo que, nesta hipótese, as eventuais diferenças para mais ou para menos, em qualquer caso, serão pagas ou compensadas por ocasião do pagamento do documento de cobrança seguinte, quando existente, ou pelo meio adequado à satisfação desse crédito/débito.

7.3.1 – O pagamento de eventual complemento de reajuste, em caso de indisponibilidade de índices por ocasião da emissão do RM, será efetuado juntamente com o pagamento do principal, desde que, de igual forma, tenha a CONTRATADA apresentado a documentação contábil no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data de emissão do Boletim de Complemento.

7.4 – O fator final de reajustamento deverá ser aplicado com 04 (quatro) casas decimais, sem arredondamento.

CLÁUSULA OITAVA – MULTAS CONTRATUAIS

8.1 - O descumprimento das obrigações contratuais, em decorrência de qualquer conduta da CONTRATADA ensejará a aplicação de multa contratual, com base no direito privado, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira - Rescisão.

8.1.1 – A CONTRATADA disporá de 15 dias úteis para a apresentação de defesa por escrito, contados do recebimento da comunicação de ocorrência de conduta passível de aplicação de multa.

8.1.2 – Sempre após notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, a PETROBRAS poderá descontar o valor relativo à multa aplicada do pagamento devido à CONTRATADA, na forma deste Contrato.

8.2 – A PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias, estando configurada a mora a partir do descumprimento da obrigação, independentemente de notificação:

8.2.1 – Pelo atraso no cumprimento da obrigação do Item 5.4.1 da Especificação Técnica – 0,03% (três centésimos por cento), por dia, incidentes sobre o valor total do item 1.1 constante da Planilha de Preços.

8.2.2 – Pelo atraso no cumprimento dos prazos parciais, caso previstos no Contrato, ou prazos acordados com a Fiscalização: 0,03% (três centésimos por cento), por dia, incidentes sobre o valor total do item, da Planilha de Preços, cujo prazo foi descumprido

8.2.4 — Pelo descumprimento do item 2.3.2 deste Contrato: 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o Valor Total do Contrato, por cada trabalhador em situação irregular que tenha sido empregado na execução deste Contrato e por dia de trabalho irregular, contado da data em que a PETROBRAS tomou conhecimento da situação irregular ou da data em que a situação irregular tiver iniciado, o que for anterior.

8.2.5 – Pela não apresentação da documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS de que tratam os itens 2.3.6 e 2.3.7 deste Contrato ou sua apresentação desconforme, independentemente de notificação: 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, por cada documento não apresentado ou apresentado em desconformidade, incidente sobre o valor da fatura referente ao mês do inadimplemento ou, não havendo fatura no mês do inadimplemento, o valor da fatura referente ao mês imediatamente anterior ao inadimplemento.

8.2.6 – Pelo descumprimento de qualquer obrigação prevista no item 2.8 deste Contrato: 0,5% (meio por cento) sobre o valor do respectivo item da Planilha de Preços Unitários, a cada ocorrência, por dia de descumprimento, contado da data em que se iniciou o descumprimento.

8.2.7 – NA

8.3 – Observado o disposto no item 8.1, a PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias, com base no direito privado, estando configurada a mora a partir do recebimento da notificação de constituição em mora:

8.3.1 – Pela subcontratação ou cessão em desconformidade com o disposto neste Contrato: 0,5% (meio por cento), incidentes sobre o valor do respectivo item da Planilha de Preços Unitários, por cada ocorrência.

8.3.2 – Pelo descumprimento de qualquer obrigação prevista no item 2.7 deste Contrato: 0,02% (dois centésimos por cento) por ocorrência, por dia, sobre o valor da obrigação não cumprida.

8.4 – Quando a Planilha de Preços Unitários não permitir a identificação dos valores dos itens em atraso, será aplicada a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso.

8.5 - O pagamento da multa não exime a CONTRATADA de identificar e tratar os seus desvios.

8.6 – A PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, com base no direito privado, respeitados os limites previstos na Cláusula 17:

8.6.1 – Pela inexecução total do objeto contratual: 5% (cinco por cento) do Valor Total do Contrato, limitado ao valor da Contratação mínima ou ao valor efetivamente pago pela Petrobras, até a data da aplicação da multa.

8.6.2 – Pela inexecução parcial do objeto contratual, cumprimento irregular ou defeituoso de item: 3% (três por cento), incidentes sobre o valor do item da Planilha de Preços descumprido.

8.6.3 – Não se aplica

8.6.4 – Pelo não cumprimento de obrigação acessória à execução do objeto contratual, não descrita em outro item específico desta cláusula: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a cada ocorrência.

8.6.5 – Pela emissão de documento fiscal em desacordo com a legislação tributária ou com este Contrato, que resulte em lançamento fiscal contra a PETROBRAS: o valor do lançamento fiscal, com todos os seus consectários legais, limitado a 0,03% (três centésimos por cento) do valor do respectivo item da Planilha de Preços Unitária.

8.6.6 – Pela não emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, nas condições e nos prazos legais, em caso de acidente de trabalho ocorrido nas dependências da PETROBRAS, com seus empregados vinculados à execução deste Contrato: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a cada ocorrência.

8.6.7 – Pelo descumprimento de qualquer das obrigações contidas no item 2.6 e seus subitens: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a cada ocorrência.

8.6.8 – Pelo descumprimento do item 2.3.2 que resulte em aplicação de multa ou outra penalidade contra a PETROBRAS: o valor da multa ou penalidade aplicada, com todos os seus consectários legais, que está limitado a 0,03% (três centésimos por cento) incidentes sobre o valor do respectivo item da Planilha de Preços Unitários.

8.6.9 – Pelo descumprimento de obrigação prevista no item 2.8 deste Contrato que não puder ser sanada: 0,5% (meio por cento) sobre o Valor Total do Contrato, a cada ocorrência.

8.6.10 – NA.

8.6.11 - Caso seja imposta penalidade à PETROBRAS, em decorrência de incorreções no teor dos documentos citados no item 2.13 e subitens deste Contrato: o valor da

PÚBLICA

penalidade paga pela Petrobras, devidamente corrigido até o efetivo pagamento acrescido de 2% sobre esse valor, observado o disposto no item 8.10.

8.7 – A CONTRATADA responderá por qualquer indenização suplementar ao montante equivalente ao prejuízo excedente que causar decorrente de evento que enseje a aplicação de multa compensatória prevista neste Contrato, na forma do parágrafo único, do art. 416, do Código Civil.

8.7.1. - À indenização suplementar prevista no item 8.7 aplicam-se as disposições e limites da Cláusula Décima Sétima – Responsabilidade das Partes.

8.8 – O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias aplicadas pelo atraso no reparo de cada equipamento será limitado a 10% (dez por cento) do valor total (serviços e Peças) do reparo de cada equipamento em manutenção, conforme previsto no Anexo 2 – Planilha de Preços Unitários, sendo que em nenhuma hipótese a soma de todas as multas moratórias, aplicadas no Contrato, poderá exceder 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

8.9 - As multas moratórias e compensatórias são cumuláveis, salvo se decorrerem do mesmo fato gerador, hipótese em que do montante devido em razão de multa compensatória serão deduzidos os valores recebidos em razão da aplicação de outras multas pelo mesmo fato gerador.

8.10 – O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas compensatórias e moratórias aplicadas pela PETROBRAS estará limitado a 30% (trinta por cento) do Valor Total do Contrato, sem prejuízo do disposto nos itens 8.5, 8.7 e 8.8 acima. O limite das multas não poderá ultrapassar, em nenhuma hipótese, o consumo mínimo, ou o valor efetivamente pago pela Petrobrás, até a data da aplicação da Multa, o que for maior.

8.11 - A base de cálculo para a aplicação da multa que se referir a percentual sobre o valor da Planilha de Preços Unitário ou Valor Total do Contrato levará em conta o valor inicial do Contrato com o reajuste definido na CLÁUSULA SÉTIMA, considerando ainda os acréscimos e supressões objeto de aditivos celebrados até a data do fato gerador da multa e sem a incidência de eventuais acréscimos proporcionais a eventual prorrogação.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1 – A Fiscalização será exercida por preposto da PETROBRAS encarregado de verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os serviços sejam executados atendendo ao estipulado neste Contrato, podendo, inclusive:

9.1.1 – Transmitir as instruções e determinações da PETROBRAS à CONTRATADA.

9.1.2 – Sustar ou recusar qualquer serviço ou parcela executada em desacordo com este Contrato ou capaz de comprometer a segurança de pessoas e bens da PETROBRAS ou de terceiros.
9.1.3 – Acompanhar a execução deste Contrato, podendo solicitar informações e esclarecimentos a respeito dos serviços, equipamentos e materiais a eles relacionados.

PÚBLICA

9.2 – Cabe à Fiscalização registrar no Relatório de Ocorrências (RO) ou Livro de Ocorrências, as reclamações, impugnações, irregularidades, falhas e outros registros quanto a fatos que sejam considerados relevantes pela Fiscalização, na execução dos serviços, assinando-os em conjunto com o representante da CONTRATADA.

9.2.1. O Relatório de Ocorrências poderá ser:
a) físico, emitido em duas vias, sendo a primeira para uso da PETROBRAS e a segunda para uso da CONTRATADA. As duas vias devem ser assinadas pelo representante da CONTRATADA e pela Fiscalização da PETROBRAS e mantidas no local da prestação do serviço; ou
b) eletrônico, cabendo à PETROBRAS definir os sistemas e/ou os endereços eletrônicos em que receberá as anotações pertinentes. As PARTES deverão registrar o seu "de acordo" no Relatório de Ocorrências, responsabilizando-se por seu recebimento e pela observância dos marcos temporais acordados para a manifestação de concordância, não sendo aceitas alegações de não recebimento, qualquer que seja o fundamento ou a justificativa.

9.2.2. A PETROBRAS informará à CONTRATADA, antes do início da execução dos serviços, o formato, modelo e periodicidade do Relatório de Ocorrências.

9.3 – A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela execução dos serviços ou fornecimento de peças contratados.

9.4 – Na vigência do prazo contratual, a PETROBRAS avaliará o desempenho da CONTRATADA quanto aos materiais, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações, sua qualidade e eficácia, e recursos humanos empregados na execução dos serviços. Os resultados dessas avaliações serão comunicados ao longo da execução contratual e consolidados no respectivo atestado ao final do Contrato, e comunicados à CONTRATADA quando solicitados.

9.5 – Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercício da Fiscalização, pela PETROBRAS, não importará em abuso de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA – ACEITAÇÃO

10.1 – A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). Se por qualquer motivo não atribuível à CONTRATADA a PETROBRAS não emitir o Termo de Recebimento Parcial ou Definitivo após 150 (cento e cinquenta) dias após a conclusão do serviço, a CONTRATADA poderá notificar por escrito a PETROBRAS, a qual será suficiente para atestar a aceitação, caso a PETROBRAS não se manifeste. Na notificação a ser enviada pela CONTRATADA deverá constar expressamente que o silêncio da PETROBRAS configurará aceitação.

10.2 – Antes da assinatura do TRD, a CONTRATADA deve solucionar todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a PETROBRAS.

10.3 – Deverão ser lavrados e assinados pelas partes Termos de Recebimento Parcial, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços estiver concluído e já realizada a respectiva medição.

10.4 – Os serviços registrados no documento de medição serão considerados como provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

10.5 – A assinatura do TRD não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser argüidas pela PETROBRAS, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1 – A PETROBRAS poderá rescindir este Contrato, sem que caiba à CONTRATADA direito de indenização e retenção dos serviços, nas hipóteses abaixo:

11.1.1 – Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, na medida que a CONTRATADA não tenha sanado o descumprimento em até 15 dias da notificação da PETROBRAS neste sentido.

11.1.2 – Lentidão injustificada no seu cumprimento, levando a PETROBRAS a presumir a impossibilidade de conclusão dos serviços nos prazos estipulados, na medida que a CONTRATADA não tenha sanado o descumprimento em até 15 dias da notificação da PETROBRAS neste sentido.

11.1.3 – Atraso injustificado no início do serviço na medida que a CONTRATADA não tenha sanado o descumprimento em até 15 dias da notificação da PETROBRAS neste sentido.

11.1.4 – Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à PETROBRAS, na medida que a CONTRATADA não tenha sanado o descumprimento em até 15 dias da notificação da PETROBRAS neste sentido.
11.1.5 – Cessão ou subcontratação, total ou parcial do seu objeto, sem a prévia e expressa anuência da PETROBRAS.

11.1.6 – Cessão ou dação em garantia dos créditos deste CONTRATO, total ou parcialmente, sem prévia e expressa anuência da PETROBRAS.

11.1.7 – Associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem prévia comunicação à PETROBRAS.

11.1.8 – Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, desde que atingido o limite estabelecido no item 8.2 para a soma dos valores das multas aplicadas.

PÚBLICA

11.1.9 – Decretação da falência, dissolução, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da contratada que prejudique a execução da obra ou serviço, ou exclua as condições que permitiram a contratação.

11.1.10 – Não prestação de caução suficiente para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a critério da PETROBRAS, nos casos de homologação de plano de recuperação extrajudicial ou deferimento de recuperação judicial.

11.1.11 – Suspensão dos serviços por determinação de autoridades competentes, motivada exclusivamente pela CONTRATADA, a qual responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e danos que a PETROBRAS, como conseqüência, vier a sofrer.

11.1.12 – Não apresentação, pela CONTRATADA de comprovação de adimplemento das obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados alocados na execução do presente Contrato, quando solicitada pela Fiscalização, sem prejuízo da respectiva multa.

11.2 – Havendo causa para rescisão do Contrato, a PETROBRAS se imitirá na posse imediata e exclusiva dos serviços executados, entregando-os a quem lhe convier, independentemente de autorização judicial e sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa a rescisão.

11.2.1 – Na hipótese prevista no item 11.2, a CONTRATADA se obriga a reparar as perdas e danos que advierem da rescisão, incluindo o que a PETROBRAS tiver de despender além do valor contratual, para execução do remanescente do objeto, observado o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES.

11.2.2 – Rescindido o Contrato, a PETROBRAS, se assim desejar, poderá contratar com outrem os serviços objeto deste Contrato, independentemente de autorização da CONTRATADA.

11.3 – A rescisão acarretará a(s) seguinte(s) consequência(s) imediata(s) para fins indenizatórios:

11.3.1 – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à PETROBRAS.

11.4 – Sem prejuízo das penalidades previstas no presente Contrato, a PETROBRAS poderá suspender a sua execução – até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida – executar ou mandar executar a obrigação por terceiro a condição contratual infringida, à custa da CONTRATADA, comunicando-lhe a decisão, observado o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES.

11.5 – A CONTRATADA poderá rescindir este Contrato nos casos de:

PÚBLICA

11.5.1 – Suspensão de sua execução, por ordem escrita da PETROBRAS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.

11.5.2 – Atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela PETROBRAS, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra ressalvado, ainda, o disposto na CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO.

11.5.3 – Não liberação, por culpa da PETROBRAS, de área, local ou equipamento para execução de serviços nos termos e prazos contratuais.

11.6 – Em qualquer hipótese de rescisão contratual, a CONTRATADA receberá os valores devidos e não pagos pela PETROBRAS, pelos serviços executados ou em execução até a data da efetiva rescisão, caso não haja necessidade de qualquer desconto ou retenção, nos termos do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO

12.1 – A CONTRATADA não poderá ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato, salvo com autorização prévia e por escrito da PETROBRAS.

12.1.1 – A CONTRATADA será solidariamente responsável com a cessionária por todas as obrigações contratuais cedidas.

12.2 – A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato, salvo com autorização prévia e por escrito da PETROBRAS.

12.2.1 - Nos casos de cessão ou cessão fiduciária, em garantia, de direitos creditórios junto a agentes financeiros via Programa Progredir e Programa Mais Valor (Programas instituídos pela PETROBRAS para viabilizar a contratação, por fornecedores da PETROBRAS junto a agentes financeiros participantes, de operações financeiras envolvendo recebíveis de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços e faturas), deverá ser observado o previsto na Cláusula Vigésima Quarta - Programas de Antecipação de Direitos Creditórios.

12.3 – A ocorrência dos casos previstos nos itens 12.1 e 12.2, mesmo que devidamente autorizados pela PETROBRAS, não exime a CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades contratuais.

12.4 – A PETROBRAS poderá ceder o presente Contrato, total ou parcialmente, mediante anuência da CONTRATADA.dispensada esta nos casos em que a CESSIONÁRIA seja empresa sob controle ou com participação acionária da PETROBRAS.

PÚBLICA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

13.1 – Os tributos de qualquer natureza, que sejam devidos em decorrência direta deste Contrato ou de sua execução, são de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

13.1.1 – Não se entende como tributos devidos em decorrência direta deste Contrato aqueles cujo ônus econômico deve ser suportado pela CONTRATADA, tais como: IRPJ, CSLL, IOF, contribuições previdenciárias sobre folha de pagamentos, dentre outros.

13.1.2 – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos incidentes sobre a execução do Contrato, não cabendo qualquer reivindicação fundada em erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

13.1.3 – A CONTRATADA se compromete a reduzir o preço contratual em virtude do acréscimo indevido de valores correspondentes a tributos de qualquer natureza, de não aproveitamento de benefícios fiscais que comprovadamente de responsabilidade da CONTRATADA, de não realização de deduções ou de não aproveitamento de créditos autorizados por lei, com a consequente restituição ou compensação à PETROBRAS dos valores porventura pagos à CONTRATADA, atualizados exclusivamente com base na Taxa SELIC, considerando o período compreendido entre o dia do pagamento efetuado à CONTRATADA e o dia anterior ao da restituição ou compensação de que trata esta Cláusula.

13.2 – A PETROBRAS, quando fonte retentora, irá descontar e recolher dos pagamentos que efetuar, nos prazos da legislação, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, não tendo a CONTRATADA direito à majoração da base de cálculo nem à revisão mencionada no item 13.3.

13.2.1 – A CONTRATADA fornecerá previamente todos os documentos necessários para a eventual redução ou eliminação da retenção a ser efetuada pela PETROBRAS, sem necessidade de notificação ou aviso prévio.

13.3 – Se após a data da apresentação da proposta ocorrer a criação de novos tributos, a alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda a extinção de tributos existentes, a instituição de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou a isenção ou redução de tributos, que, de forma direta, venham a majorar ou reduzir, comprovadamente, o ônus da CONTRATADA, o preço será revisto proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se, na primeira oportunidade, a diferença decorrente das respectivas alterações.

13.3.1 – A revisão prevista no item 13.3, para majorar o preço contratual, somente ocorrerá se o aumento da carga tributária não for resultante de decisão da CONTRATADA, tais como a modificação do estabelecimento prestador dos serviços, a adesão a sistema simplificado de tributação, entre outros, ou ainda de mera circunstância econômica, como o enquadramento em nível de tributação superior em função do crescimento da receita, já existente quando da apresentação da proposta.

PÚBLICA

13.3.2 – A CONTRATADA fornecerá todos os documentos necessários para evitar os ônus decorrentes da responsabilidade solidária da PETROBRAS, prevista em lei, inclusive os relativos a suas empresas subcontratadas, sem necessidade de notificação ou aviso prévio, sob pena de sofrer a compensação, na primeira oportunidade, do valor dos tributos em relação aos quais se aplicam a responsabilidade solidária prevista na legislação.

13.4 – O preço contratual será imediatamente ajustado, com vistas a expurgar o valor do tributo indevido, nos casos em que qualquer tributo que o componha deixar de ser devido, total ou parcialmente, em razão de: (i) ato declaratório do Procurador Geral de Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado de Fazenda, autorizando a não interposição de recurso ou a desistência de recurso interposto pela União; (ii) súmula vinculante; (iii) decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC); (iv) suspensão de execução da norma pelo Senado Federal ou (v) habilitação ou enquadramento em regime de incentivo fiscal.

13.5 – A CONTRATADA se obriga a emitir documentos de cobrança em conformidade com a legislação tributária incidente e as estipulações deste CONTRATO.

13.5.1 – Se, durante ou após a execução do contrato, as autoridades fiscais ou a PETROBRAS constatarem que a CONTRATADA apresentou documento fiscal em desacordo com a legislação tributária incidente ou com este Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar documento substitutivo, em consonância com aquela legislação, e proceder com as ações administrativas junto ao Fisco para cancelamento do documento rejeitado, nos termos da legislação pertinente, sob pena de aplicação das sanções contratuais cabíveis.

13.5.2 – Caso advenha lançamento fiscal contra a PETROBRAS, em virtude do descumprimento da obrigação do item 13.5, a qualquer tempo, a CONTRATADA ressarcirá os prejuízos causados à PETROBRAS, com o consequente reembolso ou compensação dos valores porventura pagos ou depositados para garantia em processo judicial, no momento em que efetuar o pagamento ou realizar o depósito judicial, acrescido dos custos despendidos pela PETROBRAS em sua eventual defesa, em sede administrativa e/ou judicial, na forma dos itens 2.3.8 e 2.3.8.1.

13.5.2.1 – Do valor apurado à luz do item 13.5.2 será abatido o valor da multa objeto do item 8.6.5 da Cláusula Oitava – Multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SIGILO

14.1 – A PETROBRAS e a CONTRATADA se obrigam, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a manter sob sigilo todas as informações ou dados confidenciais que lhes forem transmitidos ou a que tiverem acesso em razão da execução do objeto contratual, ressalvada a hipótese descrita no item 14.1.2.

14.1.1 – São consideradas confidenciais informações ou dados armazenados a que a PETROBRAS e a CONTRATADA tenham acesso, e também aqueles transmitidos oralmente, por escrito ou eletronicamente, em razão da execução deste Contrato, independentemente de expressa menção a sua confidencialidade.

14.1.2 – O prazo previsto no item 14.1 não se aplica às informações e aos dados relativos ao segredo de negócio (know how, trade secret), à estratégia comercial e a tudo que represente diferencial competitivo para a PETROBRAS ou à CONTRATADA, que deverão ser mantidos sob sigilo, pelas PARTES, por prazo indeterminado, salvo autorização expressa da Parte proprietária de tais informações.

14.1.3 - A PETROBRAS e a CONTRATADA, para fins de sigilo, obrigam-se por seus administradores, empregados, prepostos, a qualquer título, sucessores e comissários.

14.1.4 – Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução contratual, nas dependências da PETROBRAS ou dela originárias, que não tenham relação direta com o objeto deste Contrato, devem ser mantidas em sigilo nos termos e prazos desta Cláusula.

14.2 – O descumprimento da obrigação de sigilo, revelando informações e dados confidenciais ou facilitando sua revelação, importará em:

a) rescisão contratual, se vigente o Contrato;

b) em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos, observada a Cláusula Décima Sétima – Responsabilidade das Partes;

c) adoção das medidas judiciais cabíveis por força da Lei nº 9.279/96 e legislação aplicável.

d) aplicação de multa compensatória no montante de 10% (dez por cento) do valor contratual, independentemente da indenização que trata a alínea “b”, deste item 14.2, se vigente o Contrato e respeitado o limite de responsabilidade previsto na Cláusula Décima Sétima – Responsabilidade das Partes.

14.2.1 – O descumprimento, pela CONTRATADA, da obrigação de sigilo prevista neste item caracteriza irregularidade grave, ficando a CONTRATADA sujeita à aplicação de Sanções Administrativas

14.3 – Só configuram exceção à obrigatoriedade de sigilo e confidencialidade as seguintes hipóteses:

a) informação comprovadamente conhecida antes das tratativas de contratação, tanto diretas quanto por meio de procedimento licitatório;

b) prévia e expressa anuência da titular das informações, mediante autorização da maior autoridade do órgão responsável pelo Contrato, quanto à liberação da obrigação de sigilo e confidencialidade;

PÚBLICA

c) informação comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legítima, independentemente do presente Contrato;

d) determinação judicial e/ou administrativa para conhecimento das informações, desde que notificada imediatamente a respectiva titular, previamente à liberação, e sendo requerido segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo.

14.4 – Toda divulgação sobre qualquer informação ou dado relacionados ao presente Contrato dependerá de prévia autorização da PETROBRAS, ressalvada a mera notícia de sua existência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – MEDIÇÃO

15.1 – A PETROBRAS procederá à medição dos serviços executados, reunindo os resultados encontrados em Relatório de Medição (RM). O RM será enviado à CONTRATADA no 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição, para fins de apresentação dos documentos de cobrança.

15.1.1 – O período de execução dos serviços a ser considerado é do dia 26 (vinte e seis) do mês anterior até o dia 25 (vinte e cinco) do mês de competência.

15.1.2 – O RM referente à última medição ficará retido até que a CONTRATADA envie à PETROBRAS os comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.

15.1.3 – Os serviços registrados no Relatório de Medição (RM) são considerados aceitos, provisoriamente, e reconhecidos em condições de ser faturados pela CONTRATADA podendo a PETROBRAS rejeitá-los posteriormente e obrigar a CONTRATADA a refazê-los.

15.1.4 – Nos Relatórios de Medição (RM) serão destacadas, pela PETROBRAS, as parcelas relativas aos valores básicos e aos complementos, se previstos no presente Contrato.

15.2 – Ao receber o RM, independente do prazo para faturamento previsto no item 6.1, a CONTRATADA poderá oferecer, no prazo preclusivo de 5 (cinco) dias úteis as impugnações que julgar necessárias, as quais serão submetidas à apreciação e julgamento da PETROBRAS.

15.3 – A falta de impugnação, pela CONTRATADA, no prazo definido no item 15.2, implicará o reconhecimento da exatidão do Relatório de Medição (RM) e/ou do Boletim de Complemento (BC).

PÚBLICA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

16.1 – As partes não responderão por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, nos termos do Artigo 393, do Código Civil.

16.2 – O período de interrupção dos serviços decorrentes de eventos caracterizados como caso fortuito ou força maior, desde que verificados e aceitos pela Fiscalização, acarretará a suspensão da contagem do prazo contratual previsto na Cláusula Quarta - PRAZO.

16.3 – Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação de caso fortuito ou de força maior, a parte impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá comunicá-lo à outra, por escrito e imediatamente, revelando as respectivas conseqüências.

16.4 – Durante o período a que se refere o item 16.2, as partes suportarão as suas respectivas perdas.

16.5 – Se a causa da interrupção perdurar por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer das partes poderá comunicar, por escrito, à outra, a resolução do Contrato, nas condições previstas no item 16.4.

16.6 - As partes reconhecem e acordam que em caso de conflitos internacionais, assim compreendidos como guerras ou demais hostilidades e conflitos desta natureza, que afetem o comércio e/ou transportes internacionais, ainda que as partes envolvidas em tal conflito não sejam diretamente relacionadas às Partes ou ao local de execução deste Contrato, que mediante comprovação de impacto na execução do escopo contrato em decorrência de tais eventos, as condições de preço e/ou prazo deste Contrato deverão ser revistas.

16.6.1 - Para aplicação do exposto no item 16.6, a CONTRATADA deverá demonstrar que fatos não previsíveis, fatos previsíveis, porém inevitáveis ou fora do seu controle, impactaram nas condições originalmente previstas no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES

17.1 - Para fins desta cláusula, aplicam-se as seguintes definições:
(i) Danos Diretos: prejuízos causados direta e imediatamente pela ação ou omissão da parte infratora;
(ii) Danos Indiretos: prejuízo verificado como consequência posterior do Dano Direto, sem relação direta e imediata com a conduta geradora do evento danoso;
(iii) Dolo: ação ou omissão com a intenção de causar dano a pessoas, propriedade ou ao meio ambiente.
(iv) Valor Contratual Reajustado: o valor inicial do contrato acrescido de seus reajustes e aditivos, incluindo eventual prorrogação.

17.2 - Observado o disposto nos itens abaixo, a responsabilidade por perdas e danos decorrentes do Contrato será determinada de acordo com as Leis aplicáveis.

PÚBLICA

17.3 - Nenhuma das Partes será responsável por lucros cessantes e Danos Indiretos sofridos pela outra Parte.

17.3.1- A Parte responderá por lucros cessantes a que der causa em razão do descumprimento das obrigações contratuais de conformidade.

17.3.2 - A Parte responderá por lucros cessantes a que der causa em razão da violação de direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros, até o limite do Valor Contratual Reajustado.

17.3.3 - A Parte responderá por lucros cessantes e Danos Indiretos a que der causa em razão do descumprimento das obrigações contratuais de sigilo, até o limite do Valor Contratual Reajustado.

17.4 - A responsabilidade das Partes por Danos Diretos, por reparo, será limitada a 10% (dez por cento) do valor total (serviços e peças) do reparo do equipamento em manutenção, conforme previsto no Anexo 2 – Planilha de Preços Unitários.

17.5 - A CONTRATADA se obriga, quando der causa a danos a terceiros, a indenizar até o limite de 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado ou US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), convertidos para Reais (R$) pela PTAX de venda do Dólar dos Estados Unidos da América em moeda nacional corrente, publicada pelo Banco Central do Brasil, no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento do dano, o que for menor.

17.5.1 – A PETROBRAS se obriga a indenizar pelo valor que ultrapassar o limite de responsabilidade da CONTRATADA.

17.5.2 - Cada Parte terá o seu direito de regresso assegurado, na forma da legislação aplicável a este contrato, quanto aos valores eventualmente pagos a terceiros, em virtude de condenação judicial, transitada em julgado, que sejam obrigação contratual da outra parte, observado o limite de responsabilidade da CONTRATADA previsto no item 17.5.

17.5.3 - Será objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter judicialmente, acrescido de todos os acessórios, tais como despesas judiciais e honorários advocatícios, observado o limite de responsabilidade da CONTRATADA previsto no item 17.5.

17.6 - A responsabilidade das Partes não será limitada ao disposto no item 17.4 quando decorrente:

(i) de violação da legislação ambiental, regulatória emanada de agências reguladoras, fiscal, trabalhista, previdenciária, anticorrupção e de proteção de dados pessoais, incluindo o pagamento de tributos, sanções ou penalidades aplicadas por autoridade governamental, desde que haja nexo de causalidade com o dano;

(ii) descumprimento das obrigações legais e contratuais de conformidade, sigilo e da violação de direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros;

(iii) de Dolo de qualquer das Partes.

PÚBLICA

17.6.1 - A obrigação de reparar, corrigir, reconstruir ou substituir vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do Contrato ou de materiais empregados, será limitada ao valor equivalente a reposição de um equipamento novo.

17.6.2 – As multas previstas neste Contrato se submetem ao limite estabelecidos nas respectivas cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – SEGUROS

18.1 - A CONTRATADA deverá contratar quaisquer seguros aplicáveis à execução do CONTRATO, e que sejam obrigatórios por lei.

18.1.1 - Para fins desta Cláusula Décima Oitava, serão adotadas as seguintes definições:

(i) Grupo PETROBRAS: Petrobras, suas controladas e sociedades sob controle comum, suas parceiras, joint ventures, diretas ou indiretas e todos seus respectivos administradores, diretores e Pessoal

(ii) Pessoal: qualquer pessoa física sob supervisão da PETROBRAS ou de seu Grupo, incluindo, mas não se limitando a empregados, prestadores de serviços, prepostos a qualquer título, agentes, sucessores e comissários.

18.2 - No caso dos seguros adicionais aos obrigatórios, a CONTRATADA poderá optar por efetuar seguros de seus bens e seguro de responsabilidade civil perante a PETROBRAS e terceiros, consoante a Cláusula de Responsabilidade das Partes deste Contrato, arcando com todas as despesas relacionadas com prêmios de seguros vinculadas a este Contrato.

18.2.1 - Caso a CONTRATADA não efetue os seguros, será considerada, para todos os fins, como se segurada estivesse.

18.3 - Correrão integralmente por conta da CONTRATADA as franquias que vierem a ser estabelecidas para os seguros, bem como o ônus que resultar de exigências e recomendações dos seguradores.

18.4 - Todas as apólices de seguros deverão, no limite máximo permitido pelas leis aplicáveis, conter cláusulas de desistência de quaisquer direitos de recurso, incluindo direito de sub-rogação, contra o GRUPO PETROBRAS, mas apenas na extensão das obrigações da CONTRATADA em indenizar o GRUPO PETROBRAS sob o Contrato.

18.5 - A CONTRATADA, na máxima extensão das leis aplicáveis, incluirá o GRUPO PETROBRAS como um segurado adicional em todas as suas apólices de seguro aplicáveis à execução do Contrato, mas apenas na extensão das obrigações da CONTRATADA em indenizar o GRUPO PETROBRAS sob o Contrato.

18.6 - Na situação de um subcontratado executar qualquer parte do Contrato, a CONTRATADA deverá garantir que os seguros especificados nos subcontratos sejam consistentes com os requisitos desta Cláusula. Os subcontratados não são exigidos de

PÚBLICA

contratar seguros que dupliquem os seguros que a CONTRATADA ou a PETROBRAS tiverem concordado em fornecer.

18.7 - A PETROBRAS poderá solicitar que a CONTRATADA forneça certificados de seguros, endossos ou outra prova de manutenção de seguros. No entanto, a análise ou aceitação pela PETROBRAS de qualquer certificado, seguradora, termos ou limites do seguro proposto pela CONTRATADA, não liberará a CONTRATADA de quaisquer obrigações ou responsabilidades.

18.8 - A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado, toda e qualquer informação relativa ao acionamento do seguro da CONTRATADA e pagamento de indenização pela Seguradora à CONTRATADA em decorrência de sinistro ocorrido em no âmbito deste Contrato.

18.9 - A CONTRATADA deverá notificar a PETROBRAS no caso de qualquer cancelamento ou alteração material nos termos de qualquer seguro aplicável à execução do CONTRATO dentro de sete dias do recebimento da notificação da seguradora para esse efeito. No caso de a CONTRATADA falhar em manter qualquer seguro exigido pelo Contrato, a PETROBRAS terá a opção de contratar o seguro, nos casos permitidos por lei, e exigir reembolso imediato da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO

19.1 – Na superveniência de fato extraordinário e imprevisível, que altere o equilíbrio da equação econômico-financeira original deste Contrato, causando excessiva onerosidade para uma das partes, a parte prejudicada poderá pedir a resolução deste Contrato. As partes terão a faculdade de mantê-lo, desde que, mediante consenso, revisem as condições segundo as quais o vínculo contratual continuará vigente.

19.2 – Se, depois de celebrado o Contrato, sobrevier a uma das Partes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra se recusar à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

20.1 – Como garantia da obrigação de pagar as verbas trabalhistas, inclusive verbas rescisórias, devidas aos empregados da CONTRATADA, independentemente de outras garantias contratuais, a PETROBRAS reterá a importância correspondente a 2,50% (três inteiros e cinco décimos por cento) que incidirá sobre o valor de cada medição, exclusivamente sobre os itens de serviço da Planilha de Preços.

20.1.1 – Caso a presente garantia não seja suficiente para cobrir todos os débitos da CONTRATADA, a PETROBRAS poderá cobrar o excedente, na forma e nos limites previstos no Contrato.

PÚBLICA

20.1.2 – A retenção de que trata o item 20.1 desta Cláusula, também se aplica às faturas de reajustamento de preços.

20.2 – As importâncias retidas serão reajustadas nos termos da Cláusula de Reajustamento, tendo como limite a data de encerramento dos serviços.

20.3 – Ao final do Contrato, a devolução das importâncias retidas ocorrerá na quinta-feira posterior ao 90º (nonagésimo) dia corrido, contados da apresentação de todos os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias dos empregados dispensados e da declaração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes.

20.3.1 – Quando a data de vencimento coincidir com feriado bancário na cidade do Rio de Janeiro-RJ o pagamento se dará no primeiro dia útil posterior.

20.3.2 - Não haverá incidência de juros e/ou correção monetária da data prevista no item 20.2 até a efetiva devolução da garantia, na forma e condições previstas no item 20.3.

20.3.3 – Implementadas as condições previstas neste item 20.3, serão deduzidos os valores correspondentes a eventuais pagamentos realizados pela Petrobras, em decorrência de determinação judicial, referentes a verbas trabalhistas ou rescisórias de empregados da contratada, bem como multas e quaisquer outros débitos da CONTRATADA para com a PETROBRAS, ainda não descontados ou ressarcidos de alguma forma.

20.4 – A CONTRATADA poderá rasurar dados pessoais de empregados e subcontratos que, a seu exclusivo critério, considerar como informação confidencial e/ou sigilosa, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), desde que não impeça a fiscalização trabalhista, pela Petrobras, prevista neste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CONFORMIDADE

21.1 – As Partes, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente contrato, declaram e garantem que as mesmas e os membros do Grupo da **INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA LTDA**:

(i) não realizaram, não ofereceram, não prometeram e nem autorizaram qualquer pagamento, presente, promessa, entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou indiretamente, para o uso ou benefício direto ou indireto de qualquer autoridade ou funcionário público , conforme definido nos artigos 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D *caput* e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, partido político, autoridade de partido político, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, quando tal oferta, pagamento, presente, promessa, entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não limitado à Lei 12.846/13, Código Penal Brasileiro, *United Kingdom Bribery Act* 2010 ou ao *United States Foreign Corrupt Practices Act* de 1977, inclusive suas futuras alterações, e às demais regras e regulamentos deles decorrentes (coletivamente denominados as “Leis Anticorrupção”);

(ii) se comprometem a não praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i) acima e a cumprir as Leis Anticorrupção.
(iii) não utilizaram ou utilizarão bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de atividades ilícitas, bem como não ocultaram ou dissimularam a sua natureza, origem, localização, disposição movimentação e propriedade, e cumprirão as demais normas referentes a lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando, as condutas descritas na Lei nº 9.613/98 e demais legislações aplicáveis às Partes; e

21.1.1 – Para os efeitos desta cláusula, "Grupo" significa, em relação a uma pessoa física ou jurídica regularmente constituída ou não, a pessoa física ou jurídica, suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, suas sucessoras, cessionárias, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes e agentes, incluindo subcontratados.

21.2 – A CONTRATADA reconhece que, além das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de observância obrigatória por força da Lei nº 13.810/2019, a PETROBRAS deve cumprir as leis, regulações, proibições, ordens e medidas restritivas implementadas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e Reino Unido, incluindo suas instituições e agências governamentais, que estabeleçam sanções econômicas ou controles de importação ou exportação voltados a proibir ou restringir negócios com indivíduos, entidades, governos, países ou territórios ("Sanções").

21.2.1 – A CONTRATADA declara e garante que ela, suas controladoras diretas e indiretas, subcontratadas e profissionais engajados na execução deste Contrato não estão sujeitas a Sanções e não constam em lista de Sanções; e não são ou serão nacionais de ou residentes em países sujeitos a Sanções.

21.2.2 - Este Contrato não deverá ser interpretado ou aplicado de forma a impor à PETROBRAS que faça ou deixe de fazer algo quando isso torná-la exposta ao risco de descumprimento de Sanções.

21.2.3 - Nas atividades, operações, serviços e trabalhos relacionados ao presente Contrato, a CONTRATADA e os membros do seu Grupo deverão observar as restrições aplicáveis decorrentes das Sanções, bem como abster-se de praticar ou interromper a prática de qualquer ação que exponha a PETROBRAS ao risco de descumprimento de Sanções.

21.3 – A CONTRATADA se obriga a notificar imediatamente a PETROBRAS de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das obrigações da CONTRATADA, e dos membros do Grupo da SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA referentes ao Contrato previstas nesta Cláusula Vigésima Primeira. A CONTRATADA envidará todos os esforços para manter a PETROBRAS informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer todas as informações que venham a ser solicitadas pela PETROBRAS desde que as informações objeto da divulgação não estejam protegidas por segredo ou sigilo

PÚBLICA

de justiça, assim determinado por autoridade a quem compete tais investigações ou procedimentos.

21.3.1 – As Partes declaram ainda que, caso tenham conhecimento de qualquer ato ou fato seu ou dos membros do seu Grupo e seus Representantes que viole a Lei Anticorrupção no escopo deste contrato, a Parte inocente comunicará à Parte infratora imediatamente e por escrito, para que estas pratiquem todos os atos necessários para sanar tal violação, caso aplicável.

21.4 - A CONTRATADA declara e garante que ela própria e os membros do Grupo da **INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA LTDA** foram informados de suas obrigações em relação às Leis Anticorrupção e que todos possuem políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta nos negócios e às Leis Anticorrupção. A existência de tais políticas e procedimentos poderá ser objeto de auditoria realizada pela PETROBRAS.

21.4.1 – Na hipótese de haver subcontratação de parcela do objeto contratual, a CONTRATADA deverá incluir no respectivo instrumento cláusulas por meio das quais sua subcontratada se comprometa a cumprir as obrigações previstas nas cláusulas 21.1, 21.2 e 21.7 do presente contrato, bem como a colaborar para o integral cumprimento das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA na CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CONFORMIDADE.

21.5 – A CONTRATADA deverá defender, indenizar e manter a PETROBRAS isenta de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela CONTRATADA das garantias e declarações previstas nesta cláusula e nas Leis Anticorrupção.

21.6 – A CONTRATADA deverá responder, de forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, qualquer notificação da PETROBRAS relacionada aos compromissos, garantias e declarações prevista nesta cláusula.

21.7 – A CONTRATADA deverá, em relação às matérias sujeitas a este Contrato:
(i) Desenvolver e manter controles internos adequados relacionados às obrigações da CONTRATADA previstas no item 21.1 e 21.2;
(ii) Elaborar e preparar seus livros, registros e relatórios de acordo com as práticas contábeis usualmente adotadas, aplicáveis à CONTRATADA;
(iii) Elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações da CONTRATADA, de forma que reflitam correta e precisamente, e com nível de detalhamento razoável os ativos e os passivos da CONTRATADA;
(iv) Manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento deste Contrato;
(v) Cumprir a legislação aplicável.

21.8 – A partir da data de assinatura do presente contrato e nos 10 (dez) anos seguintes, mediante comunicado por escrito com, no mínimo, 30 (trinta) dias úteis de antecedência, a CONTRATADA deverá permitir que a Petrobras, por meio de representantes por ela designados, experientes, independentes e neutros, internacionalmente reconhecidos e que garantam a confidencialidade, tenham acesso aos livros, registros, políticas e

PÚBLICA

procedimentos mencionados neste Contrato e a todos os documentos e informações disponíveis, relacionados ao escopo deste Contrato, e deverá fornecer todo o acesso necessário à PETROBRAS para entrevistar os sócios, administradores e funcionários da CONTRATADA, considerados necessários pela PETROBRAS para verificar a conformidade da CONTRATADA com a os compromissos assumidos na cláusula 21.1 e 21.2.

21.9 – A CONTRATADA concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela PETROBRAS, em relação a qualquer alegada, suspeita ou comprovada não-conformidade com as obrigações deste CONTRATO ou das Leis Anticorrupção pela CONTRATADA ou por qualquer dos membros do Grupo da **INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA LTDA**.

21.10 – A CONTRATADA deverá providenciar, mediante solicitação da PETROBRAS, declaração escrita (modelo anexo 3), firmada por representante legal, no sentido de ter a CONTRATADA cumprido as determinações dos itens 21.1, 21.2 e 21.11.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DECLARAÇÕES DAS PARTES

22.1 – As partes declaram que:

22.1.1 – As prestações assumidas são reconhecidas por ambas como manifestamente proporcionais;

22.1.2 – A proporcionalidade das prestações assumidas é decorrente de valores vigentes ao tempo em que é celebrado o presente Contrato;

22.1.3 – Estão cientes de todas as circunstâncias e regras que norteiam o presente negócio jurídico, e detêm experiência nas atividades que lhes competem por força deste Contrato;

22.1.4 – Exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem pública e o princípio da função social do presente Contrato, que atende também aos princípios da economicidade e razoabilidade, permitindo o alcance dos objetivos societários das partes e atividades empresariais, servindo, consequentemente, a toda a sociedade;

22.1.5 – Sempre guardarão na execução deste Contrato os princípios da probidade e da boa-fé, presentes também, tanto na sua negociação, quanto na sua celebração;

22.1.6 – Este Contrato é firmado com a estrita observância dos princípios indicados nos itens antecedentes, não importando, em nenhuma hipótese, em abuso de direitos, a qualquer título que seja;

22.1.7 – Havendo nulidade de qualquer estipulação do presente Contrato, restarão válidas as demais disposições contratuais, não afetando assim a validade do negócio jurídico ora firmado em seus termos gerais.

PÚBLICA

22.1.8 – Mediante sua assinatura, prevalecerá o presente Contrato, substituindo quaisquer tratativas, escritas ou orais, anteriormente mantidas entre as partes, quanto ao objeto deste Contrato.

22.1.9 – De boa-fé, estão cientes de que a celebração do presente Contrato não implica a obrigação de contratar para além do prazo de vigência previsto neste instrumento, seja por meio de termos aditivos ou de novos instrumentos contratuais.

22.2 - A CONTRATADA declara sua ciência e concordância com as disposições contidas no Guia de Conduta Ética para Fornecedores, no Código de Conduta Ética da Petrobras, aplicável também às suas participações societárias, na forma do artigo 16 do Estatuto Social da Petrobras, e na Política de Responsabilidade Social da Petrobras, disponíveis no endereço eletrônico http://www.petrobras.com.br/pt/, e que cumprirá seus termos e disseminará para seus empregados as informações constantes dos referidos documentos, reforçando, mas não se limitando àquelas relativas a assédio moral, assédio sexual e discriminação.

22.2.1 - A partir da data de assinatura do presente Contrato, mediante comunicado por escrito com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência, a CONTRATADA deverá demonstrar que está em conformidade com os compromissos assumidos no item 22.2 e que confere tratamento a eventuais ocorrências que tome conhecimento.

22.2.2 - O descumprimento do previsto nos itens 22.2 e 22.2.1 sujeitará a CONTRATADA às penalidades cabíveis.

22.3 - Ao assinarem o Contrato mediante a utilização de login e senha disponibilizados pela Petronect, as Partes admitem a validade jurídica do sistema de assinatura eletrônica adotado para o Contrato, bem como para os demais documentos vinculados à sua gestão, na forma do disposto no §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.
22.4 – A CONTRATADA reconhece a validade dos documentos eletrônicos assinados com certificado de entidades credenciadas pelo sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1 – Sem prejuízo das multas ou rescisão contratual, previstas nas Cláusulas Oitava – MULTAS CONTRATUAIS e Décima Primeira – RESCISÃO, bem como de outras sanções legais e regulamentares cabíveis, a PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA, sempre após regular procedimento administrativo no qual sejam assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes Sanções Administrativas:
a) Advertência
b) Multa Administrativa; e
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PETROBRAS

PÚBLICA

23.1.1 – A Advertência é cabível sempre que o ato praticado não tenha acarretado danos à PETROBRAS, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade mais gravosa.

23.1.2 – A Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PETROBRAS ("Suspensão") é cabível sempre que for praticada ação ou omissão com potencialidade de causar ou que tenha causado dano à PETROBRAS, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade menos gravosa.

23.1.2.2 – A Suspensão pode ser classificada em Branda, Média ou Grave a depender do caso concreto.

23.1.3 - A PETROBRAS poderá, justificadamente, aplicar multa Administrativa branda, média ou grave, respectivamente, em substituição integral à pena de suspensão branda, média ou grave

23.1.3.1 – A Multa Administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas:

Multa Administrativa branda = (0,1% RB + 0,1% VC + VPA)/3 ou 5% do valor total do Contrato, o que for menor.
Multa Administrativa média = (0,2% RB + 0,2% VC + VPA)/3 ou 7% do valor total do Contrato, o que for menor.
Multa Administrativa grave = (0,4% RB + 0,4% VC + VPA)/3 ou 10% do valor total do Contrato, o que for menor.

Onde:
RB = receita bruta da CONTRATADA no último ano fiscal imediatamente anterior à conduta que enseja a aplicação da multa
VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatório (contratação)
VPA = valor do prejuízo apurado a partir da conduta da CONTRATADA (não havendo prejuízo ou impossibilidade de apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto nos casos em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado

23.1.3.1.1– O Valor da Multa Administrativa será limitado a 10% do valor do Contrato

23.1.3.1.2 - A efetivação da substituição da sanção de Suspensão pela sanção de Multa Administrativa, prevista no item 23.1.3.1, apenas ocorrerá quando do adimplemento integral da Multa Administrativa substitutiva pela CONTRATADA. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de Suspensão produzirá seus efeitos desde a sua aplicação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – PROGRAMAS DE ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS

24.1 - Estão disponibilizados na rede mundial de computadores o Programa Mais Valor e o Programa PROGREDIR, instituídos pela PETROBRAS para viabilizar a contratação, por seus fornecedores, junto a agentes financeiros participantes, de operações de

antecipação de recebíveis oriundos dos contratos de fornecimento de bens e/ou serviços por meio de Operações de Antecipação de Faturas deles decorrentes (Programa Mais Valor) e/ou para Operações de Antecipação de Contratos por meio de cessão fiduciária de recebíveis (Programa PROGREDIR), na forma dos respectivos Regulamentos.

24.2 - Nos casos de cessão ou cessão fiduciária, em garantia, de direitos creditórios junto a agentes financeiros no âmbito de ambos os Programas, a autorização prévia da PETROBRAS para efetivação de tal cessão se dará, conforme o caso, por meio eletrônico ou digital, na plataforma do Programa, de acordo com o estipulado no Regulamento de cada um dos Programas.

24.3 - Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa Mais Valor – Operações de Antecipação de Fatura, a dedução de valores prevista na Cláusula Sexta – Forma de Pagamento não será realizada nas faturas relativas aos contratos que, eventualmente, tenham sido objeto de negociação concluída no referido Programa.

24.3.1 - Não serão disponibilizadas novas faturas para negociação no Programa Mais Valor até a quitação integral dos valores dedutíveis na forma da Cláusula Sexta – Forma de Pagamento, sem prejuízo de outras medidas à disposição da PETROBRAS para reaver os valores devidos pela CONTRATADA.

24.4 - Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa PROGREDIR – Operações de Contrato, a dedução de valores prevista na Cláusula Sexta – Forma de Pagamento será realizada nas faturas relativas a este Contrato independentemente de as mesmas serem objeto de negociação concluída no referido Programa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 – Fazem parte do presente Contrato os seguintes anexos:
ANEXO Nº 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS
ANEXO Nº 2 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (SERVIÇOS E MATERIAIS)
ANEXO Nº 3 - DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE CONFORMIDADE
ANEXO Nº 4 - RELAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

25.2 – Havendo divergência entre disposições contidas nos anexos e as deste instrumento, prevalecerão deste último.

25.3 – As alterações das disposições contratuais serão realizadas por aditivo, quando decorrerem de fatores supervenientes ou oportunidades que impuserem sua revisão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO

26.1 – A CONTRATADA poderá subcontratar nos limites constantes do Anexo I.

26.2 – O vínculo jurídico entre CONTRATADA e subcontratada não se estende à PETROBRAS, permanecendo a primeira integralmente obrigada pelo fiel e perfeito cumprimento dos serviços contratados, na forma do presente Contrato.

26.3 - A subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica apresentadas pela CONTRATADA para sua contratação.

26.4 – A CONTRATADA se compromete a fiscalizar o adimplemento, por suas subcontratadas, de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS, apresentando, sempre que solicitado pela PETROBRAS, a documentação comprobatória do adimplemento de tais obrigações relativas aos empregados de suas subcontratadas alocadas à prestação de serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL

27.1 – Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

27.2 – O presente Contrato será regido e interpretado, e todas as controvérsias dele emergentes ou com ele relacionadas serão resolvidas de acordo com o direito brasileiro.

E por estarem justas e combinadas, os representantes das partes firmam o presente Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.

[Assinado Eletronicamente]

_____
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
Tomas Copetti Callai
Gerente Setorial de Manutenção de Turbomaquinas

_____
INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA LTDA
Armando Carlos Cardoso Juliani
Diretor Executivo

_____
INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA LTDA
Karen Bisker Valle dos Santos
Gerente Financeira

TESTEMUNHAS:

Dário Gomes Coelho CPF 028.905.036-74	Priscila Akemy Kajiya CPF: 260.380.238-01

PÚBLICA

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	Edição original.
A	Revisão com base em comentários de SUPRIMENTOS/ECPN/EP/BC
B	Revisão com base em comentários da ITB

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	19/09/2022	30/09/2022	06/10/2022					
PROJETO	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM					
EXECUÇÃO	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM					
VERIFICAÇÃO	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM					
APROVAÇÃO	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM					

PÚBLICA

Sumário

1 ESCOPO 3
2 NOTAS GERAIS ..... 3 e 4
3 TERMOS DE DEFINIÇÕES 4
4 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 4
5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ..... 5 a 7
6 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES 7
7 REQUISITOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE 8
8 MOBILIZAÇÃO 8
9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO ..... 8 e 9
10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 9
11 GARANTIA 10
12 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS 10

1 ESCOPO

1. Este documento estabelece requisitos mínimos a serem cumpridos pela contratada dos serviços de substituição das câmaras de combustão, bicos injetores de combustível, ignitores e seus suportes, considerando todas a desmontagem, ajustes e remontagem necessárias para proceder a substituição destes itens, bem como, todo o fornecimento de peças necessárias para 02 turbinas SIEMENS SGT-A05: modelo KB7s, número de série ASP2388 e outra; modelo KB7EH, número de série: ESN023.

1.1. Estão inclusos nesses serviços o fornecimento por parte da CONTRATADA de todos os materiais de consumo necessários ao escopo previsto no contrato e materiais sobressalentes definidos na PPU Anexo do contrato.

1.2. Em ato contínuo ao processo de contratação, serão encaminhados para manutenção os seguintes equipamentos.

Descrição do Equipamento
Turbina Siemens SGT – A05 ASP2388 (modelo KB7S)
Turbina Siemens SGT – A05 ESN023 (modelo KB7EH)

2 NOTAS GERAIS

2.1. Todos os procedimentos e outras ações necessárias para a realização das manutenções solicitadas devem ser feitos de acordo com os procedimentos e/ou limites do fornecidos pelo OEM até a data de apresentação da oferta.

2.2 As peças novas para substituir as que faltam ou que foram rejeitadas da turbina devem ser da configuração OEM mais recente, data base da apresentação da oferta, (compatível com este modelo de turbina) para garantir a incorporação de melhorias técnicas.

2.3. Todos os relatórios solicitados devem ser fornecidos pela CONTRATADA em PDF e entregues à PETROBRAS por e-mail ao ponto da PETROBRAS (a ser definido). Arquivos de áudio ou vídeo serão aceitos como um complemento, não como substituto de um arquivo PDF.

2.4. Todas as fotografias solicitadas devem bem ampliadas, bem focadas e bem equilibradas.

2.5. A CONTRATADA deverá conceder aos representantes técnicos da PETROBRAS, limitado à simultaneidade de 2 (dois) representantes, acesso às instalações onde os serviços serão realizados durante qualquer fase de serviços. A CONTRATADA fará registro fotográfico necessário apenas para a elaboração do relatório e disponibilizará à PETROBRAS junto com o relatório final.

2.6. Os documentos, informações e dados gerais relacionados aos serviços de manutenção devem ser organizados, atualizados e mantidos pela CONTRATADA, que podem ser solicitados pela PETROBRAS de acordo com os requisitos desta especificação técnica

PÚBLICA

2.7. DADOS DAS TURBINAS

Durante inspeção boroscópica das turbinas, realizadas em julho de 2022, foram encontradas desalinhamentos das câmaras de combustão levando a desgastes por atrito com os bicos injetores de combustível, suportes das câmaras e ignitores.

Para maiores detalhes, os relatórios de Inspeção Boroscópica das turbinas seguem em Anexo.

3 TERMOS DE DEFINIÇÕES

Ao longo deste documento, estes são os significados para os seguintes termos:

CONTRATADA – Empresa que fará reparo de equipamentos através de sua própria oficina.

PETROBRAS – Proprietário da turbina a ser manutenida.

Turbina – Salvo indicação em contrário, este termo refere-se ao SIEMENS SGT-A05

PDF – Formato de documento

OEM – Fabricante original da Turbina – SIEMENS

PN – Número da peça do OEM

NM – Número da peça no sistema da Petrobras

SB – Este termo refere-se a Boletim de Serviço ou nota técnica equivalente

SN – Número de Série

PPU – Este termo refere-se à planilha de preços unitários para serviços e materiais, no arquivo: "Planilha de Preços".

4 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Os serviços serão executados exclusivamente na oficina legalmente constituída da CONTRATADA, com utilização de instalações, equipamentos, ferramentas, instrumentos próprios e fornecimento de todos os materiais de aplicação e de consumo, mão de obra direta e indireta necessárias à realização da demanda dos serviços objeto deste contrato, conforme especificado na planilha de preços unitários (Planilha de Preços).

4.2 A movimentação de coleta e devolução dos equipamentos entre a base da PETROBRAS e as instalações da CONTRATADA será de responsabilidade da PETROBRAS.

5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1 No Recebimento

5.1.1 Desembarcar o equipamento do veículo transportador, identificando-o por meio de registro fotográfico digital, a fim de manter a imagem do estado do equipamento no ato do recebimento de forma a servir de subsídio para posterior montagem.

5.1.2 Havendo alguma não conformidade quanto às condições do equipamento ou à sua integridade, estado geral, partes ou acessórios quebrados ou faltantes, sua identificação particular (tipo, fabricante, modelo, número de série etc.), estas também deverão ser registradas e fotografadas.

5.1.3 A falta da correspondência entre os dados citados no parágrafo anterior com os mencionados na documentação que os acompanha, deverá ser comunicada de imediato e por escrito a PETROBRAS.

5.2 Na Desmontagem e Inspeção

5.2.1 Consiste na desmontagem e inspeção das turbinas para os reparos na seção de combustão, conforme item 1 deste documento.

5.3 No Reparo e Remontagem

5.3.1 Executar os reparos ou troca de componentes, conforme a Planilha de Preços de materiais, que não atendam aos critérios de aceitação do OEM relativas às falhas descritas no item 2.7.

5.3.1.1 Substituir peças e alinhamentos das câmaras de combustão e seus acessórios, efetuando-se as adequações necessárias.

5.3.1.2 Montar componentes individuais nos módulos.

5.3.1.3 Montar os módulos das turbinas

5.3.1.4 Montagem dos componentes individuais nos módulos.

Notas.

- A CONTRATADA deverá avaliar a lista de peças presumida e verificar se atende todo o serviço de reparo, submetendo para a Petrobras a inclusão de possíveis itens complementares.
- Componente sem o número da peça do OEM ou em condição revisada não deverá ser incluído na lista de peças.

5.4. PRAZOS

Os prazos acordados entre as partes serão:

5.4.1. A CONTRATADA terá 200 dias corridos, a partir da assinatura contratual, para disponibilizar todas as peças, ferramentas especiais e técnico estrangeiro especializado na oficina onde os serviços serão realizados. Até o final do período de mobilização da CONTRATADA, a PETROBRAS se responsabilizará por disponibilizar a primeira turbina nas instalações da CONTRATADA.

5.4.1.1. P/N 23078077-10: Prazo solicitado pela ITB de 260 dias pendente Tratar durante a fase de negociação comercial.

5.4.2. A CONTRATADA terá 15 (quinze) dias corridos, a partir do item 5.4.1 e do recebimento da turbina, na sua oficina para desmontar, inspecionar, reparar, montar a turbina, fazer a boroscopia e 10 (dez) dias corridos para emitir os relatórios de acordo com os itens 5.5.1 e 5.5.2., após a finalização do item 5.4.2.

5.4.2.1. A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias corridos, a partir do item 5.4.1 e do recebimento da turbina na sua oficina, para emissão dos relatórios de acordo com o item 5.5.1.

5.4.2.2. Os prazos para a 2ª turbina serão contados a partir da conclusão dos prazos da 1ª turbina e da disponibilização deste equipamento na oficina da contratada pela PETROBRAS

5.43. Para realizar o reparo de garantia, conforme descrito neste documento: 30 (trinta) dias corridos a partir da notificação da existência do defeito e constatação de garantia, em comum acordo e conforme cláusulas 11.2 e 11.4, para reparo de campo. Para reparo da oficina: 180 (cento e oitenta) dias corridos, ou prazo diferente destes a ser combinado entre as partes, contados a partir da notificação da existência do defeito e constatação de garantia, em comum acordo e conforme cláusulas 11.2 e 11.4.

5.5. RELATÓRIOS

A CONTRATADA deve fornecer, pelo menos, os seguintes relatórios:

5.5.1. Relatório de inspeção. Este documento deve transmitir a condição geral da turbina, seus componentes e os achados significativos, com pelo menos as seguintes informações:

- Turbina SN, horas de funcionamento, número de partidas, SN, PN e horas de funcionamento desde a última revisão.
- Uma lista de peças faltantes (não enviadas), quando aplicável.
- Fotografias detalhadas que mostram rejeição ou solicitam reparos de peças principais.
- Uma tabela contendo todas as partes inspecionadas da seção da turbina, com pelo menos as seguintes colunas:
- Número da peça.
- Quantidade
- Número de série (quando aplicável);
- Descrição do material.
- Condição, que pode ser: Utilizável como é (destacando aqueles que foram classificados dentro dos limites de aceitação);
- Reparável;
- Irreparável. (o motivo da rejeição deve ser especificado);
- Notas (ou observações).

5.5.2 Relatório Final, com pelo menos as seguintes informações:

- Turbina e principais componentes SN e PN, quando aplicável;
- Lista de peças reutilizadas que estavam dentro dos limites de aceitação.

- Fotografias dos 06 lados da turbina, suporte de transporte da turbina e contêiner, mostrando todos os parafusos fixos da turbina no suporte e do suporte no container.
- Relatório de boroscopia de toda a turbina após o reparo

6 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES

6.1. É de responsabilidade da CONTRATADA estabelecer metodologia para aquisição, estocagem e fornecimento de materiais, sobressalentes, mão de obra, ferramentas, máquinas, equipamentos e instrumentos necessários à execução dos serviços objeto deste contrato, estando os custos destes já inclusos nos custos dos serviços planilhados na Planilha de Preços.

6.2. A CONTRATADA deverá manter perfeitamente dimensionada, em quantidade adequada à demanda dos serviços, e em boas condições de uso, todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e instrumentos utilizados na execução dos serviços objeto deste contrato.

6.3. Todos os materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e instrumentos deverão ter requisitos mínimos de qualidade, resistência e segurança, recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou outra Entidade Normativa reconhecida pela PETROBRAS.

6.4. Os instrumentos de medição usados na execução dos serviços de reparos e testes deverão estar calibrados por laboratórios acreditados pela Rede Brasileira de Calibração (RBC/INMETRO).

6.5. A qualquer momento a PETROBRAS poderá solicitar os certificados e o plano de calibração dos instrumentos para a verificação de sua conformidade.

6.6. Todos os consumíveis necessários à perfeita e completa realização dos serviços serão de fornecimento da CONTRATADA estando o custo desses já inclusos nos custos dos serviços planilhados na Planilha de Preços, aba “2A-PPU Serviços”.

7 REQUISITOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE

7.1. Os profissionais devem ser qualificados tecnicamente pelos critérios do OEM e em quantidade suficiente para atender de maneira plena, satisfatória, segura e com a qualidade requerida todas as exigências, metas e prazos de execução estabelecidos neste contrato, seus anexos e as normas pertinentes.

7.2 O profissional proveniente do exterior para assistência técnica, conforme o item 30(trinta) da Planilha de Preço Unitários de Serviços, deve ser qualificado tecnicamente pelos critérios do OEM para atender de maneira plena, satisfatória, segura e com a qualidade requerida todas as exigências, metas e prazos de execução estabelecidos neste contrato, seus anexos e as normas pertinentes.

8 MOBILIZAÇÃO

8.1. A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar os serviços no prazo de 60 dias a partir da data de assinatura do contrato.

8.2. Durante o prazo de mobilização, a CONTRATADA deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

8.2.1 Adequar suas instalações de acordo com as exigências contratuais e normas vigentes.

8.2.1 Mobilizar pessoal, equipamentos, ferramental, material e demais insumos necessários ao perfeito andamento do contrato.

8.2.3 Atender aos requisitos técnicos legais, tributários, trabalhistas e previdenciários necessários para o início da operação.

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

9.1. A PETROBRAS e a CONTRATADA concordam que a manutenção de cada turbina só é concluída após a realização de todas as tarefas contratadas e quando a providencias do pagamento serão iniciadas de acordo com a PPU's de materiais e serviços.

9.2 A PETROBRAS se compromete a efetuar a medição mínima dos seguintes itens referentes às PPUs:

9.2.1 PPU de Materiais 100% do valor total estimado. Caso todos os itens acordados na lista de materiais não sejam efetivamente aplicados nos reparos e estejam na condição de peça nova, serão faturados e entregues para a Petrobras, juntamente com as turbinas, ao final dos serviços.

9.2.2 PPU de Serviços – medição mínima acordada:

1.1	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, INSPEÇÃO, MONTAGEM E RELATÓRIOS DE TURBINA SGT-A05 – 100%
1.2	REPARO E INSPEÇÃO BOROSCOPICA DE TURBINA SGT-A05 – de acordo com a medição
1.3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA – 30%
1.4	DESLOCAMENTO – ASSISTENCIA TÉCNICA TURBINA SGT-A05 – 50%

9.2.2.1 O item 30.1 deve considerar o transporte, hospedagem, e demais custos relacionados à vinda e retorno do profissional preveniente do exterior.

9.2.2.2 É admitida a subcontratação mediante a autorização da PETROBRAS, referente aos serviços do item 30 (Assistência Técnica) do profissional preveniente do exterior.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Os representantes da PETROBRAS poderão acompanhar os serviços. Portanto, a CONTRATADA deve informar à PETROBRAS a data prevista de sua realização.

10.2 Informar à PETROBRAS, por escrito e antes do início dos serviços, fornecendo um cronograma do reparo da turbina.

11 GARANTIA

A garantia aqui expressa se aplica exclusivamente aos serviços e materiais nele descrito e executados.

11.1. As manutenções contratadas devem ter garantia, referente a defeitos ou falhas, correspondentes a 4.000 (quatro mil) horas de operação ou 12 (doze) meses a partir da data de conclusão dos serviços da turbina nas Instalações contratadas, o que ocorrer primeiro.

11.2. Em caso de defeitos ou falhas dentro do prazo de garantia, um comitê composto pela PETROBRAS e CONTRATADA realizará uma investigação e emitirá um Relatório de Análise de Causas Básicas e responsabilidades, apontando a responsabilidade da CONTRATADA pela Garantia ou não.

11.3. A CONTRATADA assumirá os custos de seus representantes (por exemplo, transporte, alojamento, mão-de-obra), caso seja necessário, durante a investigação da falha.

11.4. Caso se conclua que a CONTRATADA é responsável pelo defeito ou falha da turbina, então poderá, por sua própria decisão e despesas:

- Reparar a turbina por meio de manutenção de campo (se possível);
- Reparo da turbina em suas instalações

12 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

12.1 Fornecer todas as informações, de responsabilidade da PETROBRAS, necessárias ao pleno desenvolvimento dos serviços e possíveis análise da causa básica.

12.2 Entregar as turbinas para reparo na instalação da CONTRATADA, em Macae/RJ, para realização dos serviços.

12.3 Retirar as turbinas na instalação da contratada, em Macaé /RJ, após a conclusão dos serviços.

(FIM DO ANEXO)

PETROBRAS

ANEXO Nº 02A - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OPORTUNIDADE: 7004012148

ICJ 5900.0124354.23.2

OBJETO:	**SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA TURBINA SIEMENS MODELO SGT A05 - SN ASP 2388 E ESN 180023**						
EMPRESA:	**INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA**					**DATA DA PROPOSTA:**	
CNPJ:	**20.799.691/0002-23**					**08/05/2023**	
					PTAX USD 08/05/2023	**R$**	**4,9696**
ITEM	**ITEM DA LC 116/03**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANTIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO (USD)**	**PREÇO TOTAL PARCIAL (USD)**	
1	14.01	**Serviços de manutenção na turbina Siemens SGT A05 - ASP 2388 e ESN 180023, com fornecimento de peças e partes**					
1.1	14.01	DESMONTAGEM, INSPEÇÃO, MONTAGEM E RELATÓRIOS DE TURBINA SGT-A05	**UNID**	2	**R$ 254.898,42**	**R$**	**509.796,84**
1.2	14.01	REPARO E INSPEÇÃO BOROSCÓPICA DE TURBINA SGT-A05	**UNID**	2	**R$ 150.447,17**	**R$**	**300.894,34**
1.3	14.01	ASSISTÊNCIA TÉCNICA TURBINA SGT-A05	DIÁRIA	30	**R$ 47.124,71**	**R$**	**1.413.741,30**
1.4	14.01	MOBILIZAÇÃO P/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA TURBINA SGT-A05	**UNID**	2	**R$ 82.567,48**	**R$**	**165.134,96**
VALOR TOTAL - SERVIÇOS (R$)						**R$**	**2.389.567,44**
VALOR TOTAL - PARTES E PEÇAS (USD)							**USD 1.737.799,16**
VALOR TOTAL - PARTES E PEÇAS (R$)						**R$**	**8.636.166,71**
VALOR TOTAL (Serviços + PARTES E PEÇAS) (R$)						**R$**	**11.025.734,15**
COMPROMISSO DE CONSUMO MINIMO - CONFORME ITEM 9.2 DA ET						**R$**	**9.652.653,42**
VALOR DE JULGAMENTO (Serviços + PARTES E PEÇAS) (R$)						**R$**	**11.025.734,15**

ASSINATURAS

PETROBRAS	**CONTRATADA**

ANEXO 2B - PPU PEÇAS E PARTES

Número ID Oportunidade	7004012148 - ICJ 5900.0124354.23.2	Quantidade de itens em cotação	Valor total líquido	Valor Total Julgamento	Valor Total bruto
Fornecedor - Razão Social	TRIAL TURBINE BRASIL GERAÇÃO DE ENERGI	59	$ 1.374.451,46	$ 1.737.799,14	$ 1.737.799,16
CNPJ do Fornecedor	20.799.691/0002-23				
É classificada como Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte	4,9696				
Regime de Tributação	Lucro Real				

INFORMAÇÕES DOS ITENS							INFORMAÇÕES DA COTAÇÃO												
ITEM PPU	Número de Parte (PN)	Texto Breve	Qtde	Unidade de medida	Moeda	Utilização do material	UF de Origem Fornecedor	UF de Destino Petrobras	Valor líquido unitário	Tipo de fornecimento	Origem do material	NCM	ICMS	% EFETIVO DIFAL	IPI	VALOR DIFAL	APLICAVEL RESOLUÇÃO SF 13/2012	Valor Total Julgamento	Valor total bruto
1	E1B100588764	Suporte p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	4.004,50	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 42.579,38	$ 42.579,36
2	23072828	Suporte p/turb.gás ALLISSON	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	2.206,09	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 11.728,57	$ 11.728,56
3	23072852	Gaxeta p/turb. gás CENTRAX	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	260,58	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.156,08	$ 4.156,08
4	23072831	Gaxeta p/turb. gás CENTRAX	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	448,26	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.766,31	$ 4.766,32
5	23078077-10	Anel especifico p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	183,64	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 1.957,22	$ 1.957,20
6	23078077-8	Anel especifico p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	109,57	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 1.167,85	$ 1.167,84
7	6784418-056	Anel O p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	114,51	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 1.220,50	$ 1.220,48
8	MS9141-05	Gaxeta p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	76,54	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 813,74	$ 813,76
9	MS9204-029	Junta especifica p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	32,83	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 349,07	$ 349,04
10	6784418-062	Selo especifico p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	70,04	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 746,53	$ 746,56
11	MS9202-023	Junta especifica p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	104,58	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.111,89	$ 1.111,92
12	23078077-9	Anel especifico p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	109,71	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 1.169,35	$ 1.169,36
13	MS9205-138	Seal, Metalic	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	3.501,11	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 18.613,44	$ 18.613,44
14	23052969-04	Seal, Metalic	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	3.168,28	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 16.844,03	$ 16.844,04
15	23052969-05	Seal, Metalic	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	3.653,17	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 19.421,87	$ 19.421,88
16	6844716	Junta especifica p/turb.gás ALLISSON	6	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	110,28	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 879,37	$ 879,36
17	23090649	Tubulação, LE3.4, PDF - **KB75**	6	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	55.437,44	FABRICANTE	2 Import. a	73041100	20,00%	0,00%	0,00%	$ -		$ 415.780,73	$ 415.780,74
18	E1B100494019	Tubulação, LE3.5 (hybrid for HE engines). **KB7HE**	6	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	61.247,74	FABRICANTE	2 Import. a	73041100	20,00%	0,00%	0,00%	$ -		$ 459.358,06	$ 459.358,08
19	6846184-428	Porca esp. p/turb.gás ALLISSON - ROLLSROYCE e Porca esp. p/turb.gás ALLISSON	72	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	91,04	FABRICANTE	2 Import. a	73181600	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 8.869,44	$ 8.869,68
20	MS9697-07	Parafuso esp. p/turb.gás ALLISSON	72	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	100,85	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 9.825,16	$ 9.825,12
21	MS9205-080	Junta especifica p/turb.gás ALLISSON	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	131,40	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 349,29	$ 349,30
22	S501000261	Bico injetor p/turb. gás CENTRAX	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	34.949,93	FABRICANTE	2 Import. a	84069090	20,00%	0,00%	0,00%	$ -		$ 524.248,94	$ 524.248,92
23	23033462-03	Parafuso esp.	48	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	78,52	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 5.099,62	$ 5.099,52
24	MS9556-13	Parafuso especifico p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	28	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	21,50	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 814,62	$ 814,52
25	AS3244-08	Parafuso esp.	48	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	106,84	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 6.939,24	$ 6.939,36
26	6871061	Junta especifica p/turb.gás ALLISSON	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	775,99	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 2.067,71	$ 2.067,70
27	AS3209-252	Anel guia p/turb.gás ALLISSON	3	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	26,31	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 104,91	$ 104,91
28	AS3209-224	Anel especifico p/turb.gás ALLISSON	3	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	20,06	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 79,95	$ 79,95
29	MS27196-20	Gaxeta p/turb.gás GE	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	181,52	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 965,04	$ 965,04
30	MS27196-20	Gaxeta p/turb.gás GE	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	181,52	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 965,04	$ 965,04
31	6799373	Gasket	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	66,81	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.065,58	$ 1.065,60
32	23033462-02	Bolt	48	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	15,45	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 1.002,86	$ 1.002,72
33	MS35338-139	Washer	48	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	5,26	FABRICANTE	2 Import. a	73182200	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 340,96	$ 340,80
34	23078077-10	Tiebolt O ring	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	183,64	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 978,61	$ 978,60
35	6876867	Nut, turbine exhaust cone	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	754,00	FABRICANTE	2 Import. a	73181600	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 2.040,68	$ 2.040,68
36	6785054	Lock ring	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	63,54	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 168,90	$ 168,90
37	6849500	Lock ring	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	121,79	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 324,50	$ 324,50
38	6859885	RING, PISTON, SPLIT SEAL, 6.250 OD X 0.248 IN	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	2.259,89	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 12.043,53	$ 12.043,52
39	23078077–9	PACKING, PREFORM, O–RING, 0.376 IN. (9.55 MM) ID	6	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	109,71	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 877,01	$ 877,02
40	23073855	Tubo flexível p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	4.313,33	FABRICANTE	2 Import. a	39173900	20,00%	0,00%	3,25%	$ -		$ 67.349,76	$ 67.349,76
41	6898224–1	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	229,49	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 3.660,23	$ 3.660,24
42	6898224–2	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	66,19	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.055,53	$ 1.055,52
43	6898224–3	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	119,24	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.901,79	$ 1.901,76
44	6898224–4	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	316,92	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 5.054,67	$ 5.054,64
45	6898224–5	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	397,15	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 6.334,30	$ 6.334,32
46	6898224–6	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	152,42	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 2.430,84	$ 2.430,84
47	6898224–7	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	54,83	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 874,34	$ 874,32
48	6898224–8	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	82,18	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.310,73	$ 1.310,76
49	6898224–9	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	280,91	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.480,33	$ 4.480,32
50	6898224–10	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	206,24	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 3.289,41	$ 3.289,44
51	6898224–11	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	305,33	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.869,83	$ 4.869,84
52	6898224–12	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	297,39	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.743,20	$ 4.743,24
53	6898224–13	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	436,12	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 6.955,68	$ 6.955,68
54	6898224–14	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	709,09	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 11.309,53	$ 11.309,52
55	6898224–15	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	706,51	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 11.268,38	$ 11.268,36
56	6846184–428	Porca trava p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	72	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	91,04	FABRICANTE	2 Import. a	73181600	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 8.869,44	$ 8.869,68
57	MS9697–07	Parafuso cabeça sextavada p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	72	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	100,85	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 9.825,16	$ 9.825,12
58	6844716	Junta especifica p/turbina a gás Siemens modelo SGT-A05	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	110,28	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 293,12	$ 293,12
59	MS9204–029	Junta especifica p/turbina a gás Siemens modelo SGT-A05	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	32,83	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 87,27	$ 87,26

Anexo 3

Modelo de Declaração Periódica (Conformidade)

[local e data]

À

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

Prezado [indicar],

A [razão social da CONTRATADA] declara e atesta que nos últimos doze meses, está em cumprimento com os compromissos e garantias de conformidade, consoante estabelecido na cláusula [identificar] do Contrato nº [identificar].

Atenciosamente,

Nome e Título do representante legal

[Deverá ser encaminhada a documentação que comprove a condição de representante legal do signatário, de acordo com o estatuto/contrato social.]

ANEXO 4 – MODELO DE RELAÇÃO DE INSUMOS E ITENS DE FORNECIMENTO IMPORTADOS

Devem ser identificados todos os insumos e/ou itens de fornecimento importados relacionados ao objeto do instrumento contratual.

Na Tabela 1 – Relação de Importação

Descrição do Item	Classificação	Condição	Data da Ordem de Compra	Fornecedor	Fabricante	País de Origem	Moeda	Estimativa de Valor	Previsão da Última Entrega
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(1) Indicar a nomenclatura do insumo e/ou item de fornecimento importado;
(2) Indicar a classificação do item (se é equipamento, material, serviço, aluguel, licença ou outros);
(3) Indicar a condição da ordem de compra: planejada (a Contratada ainda não efetuou a ordem de compra do item, porém já possui previsão de colocação da ordem de compra) ou comprometida (a Contratada já efetuou a ordem de compra do item);
(4) Sendo a Condição do item (3) indicada como planejada, informar a data prevista para colocação da ordem de compra com o fornecedor do item importado; Sendo indicada como comprometida, informar a data efetiva da colocação da ordem de compra com o fornecedor do item importado;
(5) Indicar o fornecedor ou provedor do insumo contratado para execução da ordem de compra do item importado;
(6) Indicar o fabricante ou provedor do insumo contratado para execução da ordem de compra do item importado;
(7) Indicar o país de origem do item importado;
(8) Indicar a moeda da transação comercial;
(9) Indicar estimativa do valor monetário do item importado ou estimativa do seu percentual em relação ao valor global do contrato;
(10) Indicar a data final prevista para a entrega do item importado.